

**Schlichtungsbehörde
Bern-Mittelland**

Effingerstrasse 34
3008 Bern
Telefon 031 633 13 74
Fax 031 634 50 72
schlichtungsbehoerde.bern@justice.be.ch
www.justice.be.ch/schlichtungsbehoerden

PP 3008 Bern Post CH AG

R



98.40.321272.00076160 Uneingeschrieben
zurück

PRIVERA AG
Worbstrasse 142
3073 Gümligen

Verfahren Nr.: BM 25 2157 SCP

Bern, 15. Oktober 2025



Effingerstrasse 34
3008 Bern
Telefon 031 633 13 74
Fax 031 634 50 72
schlichtungsbehoerde.bern@justice.be.ch
www.justice.be.ch/schlichtungsbehoerden

Vorladung

BM 25 2157 / SCP

Bern, 15. Oktober 2025

In Sachen

Mate Radoš, Papillonallee 9c, 3172 Niederwangen b. Bern

Kläger

gegen

PRIVERA AG, Worbstrasse 142, 3073 Gümligen

Beklagte

betreffend Arbeitsrecht

mit folgenden Rechtsbegehren:

1. Die beklagte Partei sei zu verurteilen, der klagenden Partei einen Betrag von CHF 16'200.00 netto zu bezahlen.
2. Die beklagte Partei sei zu verurteilen, der klagenden Partei einen Betrag von CHF 27'000.00 brutto, abzüglich Soziallasten zu bezahlen.
3. Die beklagte Partei sei zu verurteilen, der klagenden Partei ein korrigiertes Vollzeugnis gemäss noch einzureichendem Entwurf aus- und zuzustellen.

- Unter Kostenfolge zulasten der beklagten Partei -

Die Vorsitzende verfügt:

1. Am 10. Oktober 2025 ist bei der Schlichtungsbehörde Bern-Mittelland ein Schlichtungsgesuch der klagenden Partei eingegangen. Ein Doppel des Schlichtungsgesuchs inkl. Beilagen wird der beklagten Partei zugestellt.

Den Parteien wird eine Kopie des Verbals vom 14. Oktober 2025 zugestellt.

2. Die Rechtshängigkeit ist am 10. Oktober 2025 (Überbringung) eingetreten.
3. Die klagende Partei wird aufgefordert, einen Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 800.00 innert **zehn Tagen** seit Erhalt dieser Vorladung mit beiliegendem Einzahlungsschein zu bezahlen.



4. Die Parteien werden aufgefordert, **persönlich** zur Schlichtungsverhandlung vom

Mittwoch, 12. November 2025 um 16:00 Uhr

Gerichtssaal 1, Parterre, Effingerstrasse 34, 3008 Bern

(voraussichtliche Dauer der Verhandlung: 1:15h)

zu erscheinen. Ist eine juristische Person Partei, so muss für sie entweder ein im Handelsregister als zeichnungsberechtigt eingetragenes Organ erscheinen oder eine Person, die mit einer kaufmännischen Handlungsvollmacht gemäss Art. 462 Obligationenrecht (OR) ausgestattet, zur Prozessführung sowie zum Abschluss eines Vergleichs befugt und mit dem Streitgegenstand vertraut ist.

Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin kann sich in Streitigkeiten nach Art. 243 ZPO durch eine angestellte Person vertreten lassen, sofern diese schriftlich zum Abschluss eines Vergleichs ermächtigt ist (Art. 204 Abs. 3 Bst. c ZPO). Diesfalls ist der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin über die Vertretung vorgängig zu orientieren (Art. 204 Abs. 4 ZPO).

Säumnisfolgen gemäss Art. 206 ZPO

- Eine säumige Partei kann mit einer Ordnungsbusse bis zu CHF 1'000.00 bestraft werden.
 - Bei Säumnis der klagenden Partei gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen und das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschrieben.
 - Bei Säumnis der beklagten Partei verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen wäre. In vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von CHF 2'000.00 kann die Schlichtungsbehörde entscheiden, sofern die klagende Partei einen entsprechenden Antrag stellt. Dies gilt auch bei Reduktion des Streitwertes anlässlich der Verhandlung auf CHF 2'000.00 oder weniger.
 - Bei Säumnis beider Parteien wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschrieben.
5. Als Fachrichterinnen für das vorliegende Verfahren werden bestimmt:
- Wyrsch, Arbeitnehmervvertreterin
 - Abegg-Kuhn, Arbeitgebervertreterin
6. Der beklagten Partei wird die Gelegenheit gegeben, bis **29. Oktober 2025** eine schriftliche Stellungnahme zum Schlichtungsgesuch und / oder einen Lösungsvorschlag einzureichen.
7. Die Parteien werden unter Hinweis auf Art. 203 Abs. 2 ZPO ersucht, der Schlichtungsbehörde bis **29. Oktober 2025** alle sachdienlichen Unterlagen im Doppel einzureichen.
8. Den Parteien eingeschrieben zu eröffnen.

Diese Vorladung ist an die Verhandlung mitzubringen.

Schlichtungsbehörde
Bern-Mittelland

Kämpfen
Vorsitzende

Rechtsmittelbelehrung

Gegen die Kostenverfügung kann die klagende Partei innert 10 Tagen seit der Zustellung Beschwerde beim Obergericht des Kantons Bern, Hochschulstrasse 17, Postfach, 3000 Bern einreichen. Die Frist kann nicht erstreckt werden (Art. 144 Abs. 1 ZPO). Der Fristenstillstand gemäss Art. 145 ZPO gilt nicht.

Die Beschwerdeschrift ist dem Gericht in Papierform (je ein Exemplar für das Gericht und für jede Gegenpartei) oder elektronisch einzureichen (Art. 130 Abs. 1 und 2 ZPO). Sie ist zu unterzeichnen. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen (Art. 321 Abs. 3 ZPO). Die Beschwerdeschrift hat Anträge und eine Begründung zu enthalten.

Bemerkungen

Im Schlichtungsverfahren werden keine Parteientschädigungen gesprochen. Vorbehalten bleibt die Entschädigung einer unentgeltlichen Rechtsbeistandin oder eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes durch den Kanton (Art. 113 Abs. 1 ZPO).

In Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis sowie nach dem Arbeitsvermittlungsgesetz vom 6. Oktober 1989 bis zu einem Streitwert von CHF 30'000.00 werden keine Gerichtskosten gesprochen (Art. 113 Abs. 2 lit. d ZPO). Bei bös- oder mutwilliger Prozessführung können die Gerichtskosten auch in den unentgeltlichen Verfahren einer Partei auferlegt werden (Art. 115 ZPO).

Gemäss Art. 117 ZPO kann eine Person, welche nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und deren Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint, ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellen. Die unentgeltliche Rechtspflege kann ganz oder teilweise gewährt werden und befreit nicht von der Bezahlung einer Parteientschädigung im Entscheidverfahren. Es ist dazu ein Gesuch mit belegten Angaben einzureichen (Art. 119 ZPO, Musterformular unter <http://www.justice.be.ch> >Zivilverfahren > Formulare / Merkblätter). Eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie dazu in der Lage ist (Art. 123 Abs. 1 ZPO).

Die Zustellung von Vorladungen, Verfügungen und Entscheiden gilt bei eingeschriebenen Sendungen, die nicht abgeholt werden, am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (Art. 138 Abs. 3 Bst. a ZPO). Daran ändern besondere Abmachungen mit der Schweizerischen Post (wie etwa Postrückbehalteaufträge oder Abholfristverlängerungen) nichts: Auch in diesen Fällen gilt die Sendung am siebten Tag nach Eingang der Sendung bei der Poststelle am Ort der Empfängerin/des Empfängers als zugestellt.

Eingaben per Fax und E-Mail sind nicht rechtsgültig und haben keine fristwahrende Wirkung. Unter bestimmten Voraussetzungen können Eingaben elektronisch erfolgen. Genauere Angaben hierzu finden Sie auf der Internetseite der Berner Justiz (<http://www.justice.be.ch/elektronische-eingaben>).

Bei Eingaben ist jeweils die Dossienummer (BM 25 2157) anzugeben.

Auszug aus der Zivilprozessordnung (ZPO)

Das Schlichtungsverfahren

Art. 202 Einleitung

- ¹ Das Verfahren wird durch das Schlichtungsgesuch eingeleitet. Dieses kann in den Formen nach Artikel 130 eingereicht oder mündlich bei der Schlichtungsbehörde zu Protokoll gegeben werden.
- ² Im Schlichtungsgesuch sind die Gegenpartei, das Rechtsbegehren und der Streitgegenstand zu bezeichnen.
- ³ Die Schlichtungsbehörde stellt der Gegenpartei das Schlichtungsgesuch unverzüglich zu und lädt gleichzeitig die Parteien zur Vermittlung vor.
- ⁴ In den Angelegenheiten nach Artikel 200 kann sie, soweit ein Entscheidvorschlag nach Artikel 210 oder ein Entscheid nach Artikel 212 in Frage kommt, ausnahmsweise einen Schriftenwechsel durchführen.

Art. 203 Verhandlung

- ¹ Die Verhandlung hat innert zwei Monaten seit Eingang des Gesuchs oder nach Abschluss des Schriftenwechsels stattzufinden.
- ² Die Schlichtungsbehörde lässt sich allfällige Urkunden vorlegen und kann einen Augenschein durchführen. Soweit ein Entscheidvorschlag nach Artikel 210 oder ein Entscheid nach Artikel 212 in Frage kommt, kann sie auch die übrigen Beweismittel abnehmen, wenn dies das Verfahren nicht wesentlich verzögert.
- ³ Die Verhandlung ist nicht öffentlich. In den Angelegenheiten nach Artikel 200 kann die Schlichtungsbehörde die Öffentlichkeit ganz oder teilweise zulassen, wenn ein öffentliches Interesse besteht.
- ⁴ Mit Zustimmung der Parteien kann die Schlichtungsbehörde weitere Verhandlungen durchführen. Das Verfahren ist spätestens nach zwölf Monaten abzuschliessen.

Art. 204 Persönliches Erscheinen

- ¹ Die Parteien müssen persönlich zur Schlichtungsverhandlung erscheinen. Ist eine juristische Person Partei, so muss für sie entweder ein Organ oder eine Person erscheinen, die mit einer kaufmännischen Handlungsvollmacht ausgestattet, zur Prozessführung sowie zum Abschluss eines Vergleichs befugt und mit dem Streitgegenstand vertraut ist.
- ² Sie können sich von einer Rechtsbeistandin, einem Rechtsbeistand oder einer Vertrauensperson begleiten lassen.
- ³ Nicht persönlich erscheinen muss und sich vertreten lassen kann, wer:
 - a. ausserkantonalen oder ausländischen Wohnsitz hat;
 - b. wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen verhindert ist;
 - c. in Streitigkeiten nach Artikel 243 als Arbeitgeber beziehungsweise als Versicherer eine angestellte Person oder als Vermieter die Liegenschaftsverwaltung delegiert, sofern diese zum Abschluss eines Vergleichs schriftlich ermächtigt sind.
 - d. eine von mehreren klagenden oder beklagten Parteien ist, sofern eine der Parteien anwesend und befugt ist, die anderen klagenden oder beklagten Parteien zu vertreten und einen Vergleich in deren Namen abzuschliessen.
- ⁴ Die Gegenpartei ist über die Vertretung vorgängig zu orientieren.

Art. 205 Vertraulichkeit des Verfahrens

- ¹ Aussagen der Parteien dürfen weder protokolliert noch später im Entscheidverfahren verwendet werden.
- ² Vorbehalten ist die Verwendung der Aussagen im Falle eines Entscheidvorschlags oder Entscheides der Schlichtungsbehörde.

Art. 206 Säumnis

- ¹ Bei Säumnis der klagenden Partei gilt das Schlichtungsgesuch als zurückgezogen; das Verfahren wird als gegenstandslos abgeschlossen.
- ² Bei Säumnis der beklagten Partei verfährt die Schlichtungsbehörde, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen wäre (Art. 209–212).
- ³ Bei Säumnis beider Parteien wird das Verfahren als gegenstandslos abgeschlossen.
- ⁴ Eine säumige Partei kann mit einer Ordnungsbusse bis zu 1000 Franken bestraft werden.

Art. 207 Kosten des Schlichtungsverfahrens

- ¹ Die Kosten des Schlichtungsverfahrens werden der klagenden Partei auferlegt:
 - a. wenn sie das Schlichtungsgesuch zurückzieht;
 - b. wenn das Verfahren wegen Säumnis abgeschlossen wird;
 - c. bei Erteilung der Klagebewilligung.
- ² Bei Einreichung der Klage werden die Kosten zur Hauptsache geschlagen.

Einigung und Klagebewilligung

Art. 208 Einigung der Parteien

- ¹ Kommt es zu einer Einigung, so nimmt die Schlichtungsbehörde einen Vergleich, eine Klageanerkennung oder einen vorbehaltlosen Klagerückzug zu Protokoll und lässt die Parteien dieses unterzeichnen. Jede Partei erhält ein Exemplar des Protokolls.
- ² Ein Vergleich, eine Klageanerkennung oder ein vorbehaltloser Klagerückzug haben die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids.

Art. 209 Klagebewilligung

- ¹ Kommt es zu keiner Einigung, so hält die Schlichtungsbehörde dies im Protokoll fest und erteilt die Klagebewilligung:
 - a. bei der Anfechtung von Miet- und Pachtzinserhöhungen: dem Vermieter oder Verpächter;
 - b. in den übrigen Fällen: der klagenden Partei.
- ² Die Klagebewilligung enthält:
 - a. die Namen und Adressen der Parteien und allfälliger Vertretungen;
 - b. das Rechtsbegehren der klagenden Partei mit Streitgegenstand und eine allfällige Widerklage;
 - c. das Datum der Einleitung des Schlichtungsverfahrens;
 - d. die Verfügung über die Kosten des Schlichtungsverfahrens;
 - e. das Datum der Klagebewilligung;
 - f. die Unterschrift der Schlichtungsbehörde.
- ³ Nach Eröffnung berechtigt die Klagebewilligung während dreier Monate zur Einreichung der Klage beim Gericht.
- ⁴ In Streitigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus landwirtschaftlicher Pacht beträgt die Klagfrist 30 Tage.

Entscheidvorschlag und Entscheid

Art. 210 Entscheidvorschlag

- ¹ Die Schlichtungsbehörde kann den Parteien einen Entscheidvorschlag unterbreiten in:
 - a. Streitigkeiten nach dem Gleichstellungsgesetz vom 24. März 1995;
 - b. Streitigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus landwirtschaftlicher Pacht, sofern die Hinterlegung von Miet- und Pachtzinsen, der Schutz vor missbräuchlichen Miet- und Pachtzinsen, der Kündigungsschutz oder die Erstreckung des Miet- und Pachtverhältnisses betroffen ist;
 - c. den übrigen vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 10 000 Franken.
- ² Der Entscheidvorschlag kann eine kurze Begründung enthalten; im Übrigen gilt Artikel 238 sinngemäss.

Art. 211 Wirkungen

- ¹ Der Entscheidvorschlag gilt als angenommen und hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids, wenn ihn keine Partei innert 20 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung ablehnt. Die Ablehnung bedarf keiner Begründung.
- ² Nach Eingang der Ablehnung stellt die Schlichtungsbehörde die Klagebewilligung zu:
 - a. in den Angelegenheiten nach Artikel 210 Absatz 1 Buchstabe b: der ablehnenden Partei;
 - b. in den übrigen Fällen: der klagenden Partei.
- ³ Wird die Klage in den Angelegenheiten nach Artikel 210 Absatz 1 Buchstabe b nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt der Entscheidvorschlag als anerkannt und er hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheides.
- ⁴ Die Parteien sind im Entscheidvorschlag auf die Wirkungen nach den Absätzen 1–3 hinzuweisen.

Art. 212 Entscheid

- ¹ Vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 2000 Franken kann die Schlichtungsbehörde entscheiden, sofern die klagende Partei einen entsprechenden Antrag stellt.
- ² Das Verfahren ist mündlich.
- ³ Bei einem Entscheid gemäss Absatz 1 legt die Schlichtungsbehörde die Gerichtskosten und die Parteientschädigung fest.

Effingerstrasse 34
3008 Bern
Telefon 031 635 47 50
Fax 031 634 50 72
schlichtungsbehoerde.bern@justice.be.ch
www.justice.be.ch/schlichtungsbehoerden

Verbal

BM 25 2157 FUL

Bern, 14. Oktober 2025

Aktennotiz im Schlichtungsverfahren Radoš Mate / PRIVERA AG (BM 25 2157)

Ich telefoniere mit dem K (079 952 53 10). Auf Nachfrage erklärt er, dass er eigentlich noch weitere CHF 5'400.00 brutto für sein Feriensaldo von 20 Tagen sowie eine Korrektur des Arbeitszeugnisses fordern wolle. In Bezug auf das Arbeitszeugnis stellt er mir in Aussicht, dass er uns eine Kopie davon zusammen mit den gewünschten Anpassungen schicken werde. Ich weise ihn darauf hin, dass das Zeugnis streitwertmässig voraussichtlich mit einem Monatslohn bemessen werde. In Bezug auf sein Feriensaldo sowie den Anteil 13. Monatslohn gehe er davon aus, dass diese Forderung im Rahmen der letzten Lohnzahlung (voraussichtlich Oktober 2025) mit den 65 Minusstunden sowie der Rückzahlung der Weiterbildungskosten (CHF 4'837.50 [wenn K unterjährig gekündigt werde, werde anscheinend der volle Betrag fällig]) verrechnet werde. Er führt aus, dass im ursprünglich geforderten Bruttobetrag von CHF 21'600.00 ein voller 13. Monatslohn enthalten sei, da die Kündigungsfrist bis Ende Dezember 2025 gelaufen wäre.

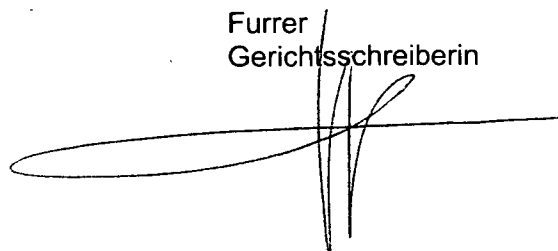
Er ergänzt er die im Schlichtungsgesuch gestellten Rechtsbegehren wie folgt:

1. Die beklagte Partei sei zu verurteilen, der klagenden Partei einen Betrag von CHF 16'200.00 netto zu bezahlen.
2. Die beklagte Partei sei zu verurteilen, der klagenden Partei einen Betrag von CHF 27'000.00 brutto, abzüglich Soziallasten zu bezahlen.
3. Die beklagte sei zu verurteilen, der klagenden Partei ein korrigiertes Vollzeugnis gemäss noch einzureichendem Entwurf aus- und zuzustellen.

- Unter Kostenfolge zulasten der beklagten Partei. -

Schlichtungsbehörde
Bern-Mittelland

Furrer
Gerichtsschreiberin



Adresse der Schlichtungsbehörde:

überbracht/1459/GIB
EINGEGANGEN

10. OKT. 2025

Schlichtungsbehörde
Bern - Mittelland

Schlichtungsgesuch nach Art. 202 ZPO betr. arbeitsrechtliche Streitigkeit

1 Klagende Partei

Name *

Rados

Vorname *

Mate

oder Firma *

Beruf

Kaufmann

Geburtsdatum

28.02.1996

* Zwingende Angaben

Strasse *

Papillonallee

Nr.

19c

Postfach

PLZ * Ort *

3172 Niederwangen

Heimatort

Nationalität

CH

Telefonnummer

-

Mobiltelefonnummer

079 952 53 10

E-Mail Adresse

materados7@hotmail.com

Übersetzer/in erforderlich?

☐ Ja

Sprache

Deutsch

2 Vertreter/in der klagenden Partei

Name

Vorname

Strasse

Nr.

Postfach

PLZ Ort

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

E-Mail Adresse

3 Beklagte Partei

Name *	Strasse *	Nr.	Telefonnummer
	Worbstrasse	142	
Vorname *	Postfach		Mobiltelefonnummer
oder Firma *	PLZ * Ort *		E-Mail Adresse
Privera AG	3073 Gümligen		
Beruf	Heimatort		Übersetzer/in erforderlich?
			☐ Ja
Geburtsdatum	Nationalität		Sprache

* Zwingende Angaben

4 Vertreter/in der beklagten Partei

Name	Strasse	Nr.	Telefonnummer
Vorname	Postfach		Mobiltelefonnummer
	PLZ Ort		E-Mail Adresse

5 Arbeitsort ¹

Firma	PLZ Ort
Privera AG	3073 Gümligen

6 Arbeitsvertrag / Vertragsverhältnis

Eintritt:	01.10.2024
Probezeit:	☒ ja Dauer 3 Monate
	☐ nein
Austritt:	23.09.2025
Kündigung:	23.09.2025 durch ☐ klagende Partei ☒ beklagte Partei
Kündigungsfrist:	Fristlos
Schriftlicher Arbeitsvertrag:	☒ ja (vgl. Beilage) ☐ nein
Gesamtarbeitsvertrag:	☐ ja (vgl. Beilage) ☐ nein

7 Rechtsbegehren

Die beklagte Partei sei zu verurteilen, der klagenden Partei

- ☒ den Betrag von CHF netto zu bezahlen;
- ☒ den Betrag von CHF brutto, abzüglich Soziallasten zu bezahlen;
- ☐ den Betrag von CHF nebst Zins zu % seit
nebst Betreibungskosten zu bezahlen, und es sei der Rechtsvorschlag in der
Betreibung Nr. des Betreibungsamtes insoweit zu beseitigen.

Die beklagte Partei sei unter Hinweis auf die Unterlassungsfolgen gemäss Art. 343 ZPO zu verurteilen, der klagenden Partei

- ☐ ein Vollzeugnis (evtl. gemäss beiliegendem Entwurf) auszustellen;
- ☐ eine Arbeitsbestätigung auszustellen;
- ☐ Lohnabrechnungen für die Zeit vom bis resp. eine Schlussabrechnung zu erstellen;
- ☐ Belege über die Bezahlung der gesetzlich / vertraglich geschuldeten Soziallasten vorzulegen.
- ☐ eine schriftliche Begründung der Kündigung auszuhändigen;
- ☐ folgende Gegenstände umgehend herauszugeben:
- ☐
- ☒ Unter Kostenfolgen zu Lasten der beklagten Partei.

8 Streitgegenstand²

* In beiliegendem Dokument erfasst

~~9 Antrag auf Mediation³~~

- ☐ Die unterzeichnenden Parteien beantragen, anstelle des Schlichtungsverfahrens eine Mediation durchzuführen (Art. 213 ZPO).

Unterschrift klagende Partei

Unterschrift beklagte Partei

- ☐ Die Parteien beantragen, anstelle des Schlichtungsverfahrens eine Mediation durchzuführen (Art. 213 ZPO). Das Einverständnis beider Parteien ist der beigelegten Erklärung / der Mediationsvereinbarung zu entnehmen.
- ☐ Die klagende Partei beantragt die Durchführung einer Mediation an Stelle des Schlichtungsverfahrens im Sinne von Art. 213 ff. ZPO.⁴

10 Beilagen

- ☒ Kopie des Arbeitsvertrages
- ☐ Kopie des Gesamtarbeitsvertrages
- ☐ Lohnabrechnungen
- ☒ Kündigung
- ☐ Entwurf (Voll-)Zeugnis
- ☐ Arbeitsrapporte; Einsatzpläne; Zeiterfassungsdokumente
- ☒ Korrespondenz
- ☐ weitere Urkunden, die als Beweismittel dienen sollen:

Die Klage kann der Schlichtungsbehörde in Papierform oder elektronisch eingereicht werden. Eingaben und Beilagen in Papierform sind in je einem Exemplar für das Gericht und für jede Gegenpartei einzureichen. Bei elektronischer Übermittlung muss das Dokument mit einer anerkannten elektronischen Signatur der Absenderin oder des Absenders versehen sein (Art. 130 und 131 ZPO); die Einreichung mittels gewöhnlicher E-Mail ist nicht zulässig.

11 Eigenhändige/handschriftliche Unterschrift für die briefliche Eingabe ⁵

Ort / Datum

Unterschrift

 10. 2025

H. B. H.

Wenn der/die Unterzeichnende nicht über eine anerkannte qualifizierte Signatur gemäss ZertES verfügt, muss das Formular ausgedruckt, von Hand unterschrieben und in Papierform (persönlich, per Post etc.) übermittelt bzw. eingereicht werden.

Für eine elektronische Eingabe muss das Formular von dem Unterzeichnenden mit einem qualifizierten Zertifikat gemäss ZertES elektronisch signiert werden (Art. 130 ZPO). Wenn nicht alle Unterzeichnenden über eine anerkannte qualifizierte Signatur gemäss ZertES verfügen, muss das Formular ausgedruckt, von Hand unterschrieben und per Post übermittelt werden. Die nachfolgenden Signaturfelder unterstützen nur Zertifikate, die diesen Anforderungen entsprechen.

* Streitgegenstand

Die Kündigung erscheint mir persönlich motiviert. Das Verhältnis zwischen mir und der Teamleiterin war seit Mai sehr angespannt. Ich habe wiederholt auf bestimmte Punkte kritisch hingewiesen, was offensichtlich nicht gut bei der Teamleiterin ankam. In einigen Situationen, in denen ich mit Entscheidungen nicht einverstanden war, habe ich meinen Standpunkt sachlich und begründet dargelegt. Auch dies wurde nicht positiv aufgenommen. In der Folge zeigte die Teamleiterin ein zunehmend arrogantes Verhalten sowie Ignoranz und Ablehnung gegenüber meinen Anliegen, beispielsweise bei Anfragen zu freien Tagen.

Zu Beginn meiner Anstellung hatte ich einen sehr guten Start. Meine Leistung wurde als überdurchschnittlich beurteilt und die Teamleiterin lobte mich mehrfach dafür, dass ich die Erwartungen übertroffen habe. Dieses positive Feedback erhielt ich regelmäßig in den monatlichen Gesprächen während der ersten rund sieben Monate. Im April erhielt ich eine Verwarnung, da ich einen Punkt aus dem Reglement missachtet hatte. Nach entsprechender Erläuterung habe ich diese akzeptiert meinen Fehler anerkannt. Mir wurde seitens des Unternehmens bestätigt, dass man kein absichtliches Fehlverhalten erkennt, sondern ein Versehen beziehungsweise eine Missachtung der Vorschrift vorliegt. Die Teamleiterin begründete dies einst in einem späteren Gespräch auch noch wie folgt: "Da du Super Arbeit leistest und wir überzeugt sind, dass keine Absicht dahinter war, haben wir «nur» eine Verwarnung ausgesprochen und keine Kündigung."

Kurz nach dieser Verwarnung musste ich mich am 2. Mai rechtfertigen, warum ich zwischen 14.00 und 14.15 Uhr nicht an meinem Arbeitsplatz war. Ich erklärte, dass ich in dieser Zeit eine Pause eingelegt hatte, wie es gemäss Reglement zulässig ist. Diese Erklärung wurde jedoch nicht akzeptiert. Darauf wurde mir ein Homeoffice-Verbot ausgesprochen mit der Begründung, das Vertrauen sei beeinträchtigt. Tatsächlich war ich an diesem Tag (2. Mai) jedoch gar nicht im Homeoffice tätig, sondern im Büro anwesend. Ich habe den Eindruck, dass dieses Vorgehen nicht objektiv begründet war, sondern darauf abzielte, mich persönlich zu treffen. Seit diesem Vorfall hat sich die Zusammenarbeit zunehmend erschwert.

Während der ersten 7 Monate erschien ich jeweils gegen 07.00 Uhr am Arbeitsplatz. Mit der Zeit hat bei mir die Motivation stark nachgelassen, weshalb ich teilweise etwas später zur Arbeit kam, spätestens jedoch um 8:30 Uhr. Wenn ich später gekommen bin, habe ich dies jeweils gemeldet, vereinzelt jedoch erst nach 8:30 Uhr. Ich habe Verständnis dafür, dass Pünktlichkeit erwartet wird und ein späteres Erscheinen Konsequenzen haben kann. Aus meiner Sicht ist es jedoch nicht nachvollziehbar, dass entsprechende Massnahmen ausschliesslich mir gegenüber ergriffen wurden, obwohl die Teamleiterin regelmässig ebenfalls verspätet erschien.

Im Juni musste ich auch noch eine Vereinbarung unterschreiben und fühlte mich praktisch dazu gezwungen. Ich hatte den Eindruck, dass ein Ablehnen der Vereinbarung zu einer früheren Kündigung geführt hätte. In der Vereinbarung wurde unter anderem definiert, dass ich die Blockzeiten (08.30-11.00 / 14.00-16.00) einhalten und bei späterem Erscheinen oder vorzeitigem Verlassen des Arbeitsplatzes die Teamleiterin, bzw. bei ihrer Abwesenheit ihre Stellvertretung, informieren muss.

Im August wurde ich ordentlich und im September dann fristlos gekündigt, mit der mündlichen Begründung, dass ich am 19. September den Arbeitsplatz vorzeitig verlassen hätte, ohne jemanden zu informieren. Dies entspricht jedoch nicht der Tatsache. **Da an diesem Tag weder die Teamleiterin noch ihre Stellvertretung anwesend waren, habe ich der nächstwichtigsten Person im Team Bescheid gegeben.** Man stufte meine Abmeldung dennoch als «ungültig» ein.

Die Teamleiterin geniesst allgemein wenig Rückhalt und Vertrauen im Team. Nach anderen Aussagen bin ich bereits der siebte Mitarbeiter, welcher das Team in weniger als zwei Jahren verlassen hat. Mehr als die Hälfte der Kündigungen erfolgte seitens der Privera, vorwiegend aufgrund eines angespannten Verhältnisses zur Teamleiterin, während andere Mitarbeitende das Unternehmen aus eigenem Entschluss verlassen haben.

Eine ehemalige Mitarbeiterin wurde auch noch im Frühjahr ordentlich entlassen, mit der Begründung, dass man ein Mandat verloren hat und daher eine Position im Team wegfallen müsse. Kurz darauf wurde aber eine Stelle als Sachbearbeiter Immobilienbuchhaltung ausgeschrieben. Offensichtlich ein Widerspruch, jedoch auch dieses Verhältnis war sichtlich angespannt. Daher bin ich nicht überrascht, auf welche Art und Weise man mir gekündigt hat.

Die Teamleiterin nimmt Kritik zwar zur Kenntnis, zeigt jedoch wenig Bemühen, entsprechende Verbesserungen umzusetzen. Es kam mehrfach vor, dass Rückmeldungen über längere Zeit ausblieben, Themen wiederholt angesprochen werden mussten und Zusagen nicht eingehalten wurden. Mehrere Mitarbeitende raten, sämtliche Pendenzen und Besprechungen mit der Teamleiterin schriftlich festzuhalten, was auf ein eingeschränktes Vertrauen in ihre Zuverlässigkeit hinweist.

Weiter empfinde ich den Entzug meiner Hauptaufgaben als Schikane. Ich habe nebst Kleinmandaten ein Grossmandat betreut, welches anfangs September auf eine andere Mitarbeiterin umgeschrieben wurde. Im Gegenzug erhielt ich mehrere Kleinmandate, deren Umfang und inhaltlicher Anspruch deutlich geringer sind. Diese Änderung empfinde ich als nicht gerechtfertigt und als Benachteiligung im Rahmen meiner verbleibenden Arbeitszeit. Da kurz darauf die fristlose Kündigung erfolgte, gehe ich davon aus, dass dieses Vorgehen bereits im Voraus beabsichtigt war.

Auch Anfragen meinerseits zu freien Tagen, Halbtagen oder Ferien wurden teilweise unzureichend begründet abgelehnt oder gar komplett ignoriert. So wurde mir am 12. August, meinem ersten Arbeitstag nach den Sommerferien, ein telefonisch beantragter freier Tag mit einer nicht nachvollziehbaren Begründung verweigert. An diesem Tag wurde mir dann die ordentliche Kündigung ausgesprochen und unmittelbar danach erhielt ich die Erlaubnis, den Tag dennoch frei zu nehmen. Auch dieses Vorgehen empfand ich als Schikane.

Zum Schluss möchte ich auch das Arbeitszeugnis ansprechen. Dieses wurde auf Grundlage der Beurteilung der Teamleiterin erstellt, ist jedoch nicht sehr wohlwollend formuliert noch entspricht es meiner tatsächlichen Leistung und meinem Verhalten. Angesichts meiner erbrachten Arbeitsergebnisse erwarte ich ein Zeugnis, das meine Leistung angemessen darstellt.

Aufgrund des oben beschriebenen Sachverhalts erachte ich die Kündigung als missbräuchlich und beantrage, diese für nichtig zu erklären sowie die Auszahlung der ausstehenden Löhne und eine angemessene Entschädigung.

Lohnanspruch unter Einhaltung einer ordentlichen Kündigung – Stand 09.10.2025:

Monatslöhne:	CHF 21'600.–	5'400 brutto x 4 (Okt-Dez + 13. Monatslohn)
Entschädigung:	CHF 16'200.–	5'400 brutto x 3 Monatslöhne

Zusätzliches:

Zeitsaldo: ca. – 65h

Ferienguthaben: 20 Tage

Übernommene Weiterbildungskosten: CHF 4'837.50.–
Verpflichtung 2 Jahre mit Beginn nach Ablauf der Probezeit

Ab 31.12.2025 nur noch die Hälfte (CHF 2'418.75.–) schuldig.

- ¹ Für arbeitsrechtliche Klagen ist das Gericht bzw. die Schlichtungsbehörde am Wohnsitz oder Sitz der beklagten Partei oder an dem Ort, an dem die Arbeitnehmerin oder der Arbeiter gewöhnlich die Arbeit verrichtet, zuständig (Art. 34 Abs. 1 ZPO).
- ² Das Begehren muss den Streit in wenigen Sätzen oder Stichworten umschreiben. Die klagende Partei muss insb. angeben, um was für eine Forderung es geht und nach welchen Grundsätzen sich diese berechnet. Eine eigentliche Begründung der Klage ist möglich, aber nicht erforderlich.
- ³ Auf Antrag sämtlicher Parteien kann anstelle des Schlichtungsverfahrens eine Mediation treten (Art. 213 ZPO). Auch in diesem Fall begründet die Einreichung des Schlichtungsgesuchs Rechtshängigkeit (Art. 62 ZPO), die Verjährung wird unterbrochen (Art. 135 Abs. 2 OR) und allfällige Fristen werden gewahrt (Art. 64 Abs. 2 ZPO). Der Antrag auf Mediation kann auch erst an der Schlichtungsverhandlung gestellt werden. Die Organisation der Mediation ist Sache der Parteien (Art. 215 ZPO). Die Parteien tragen zudem die Kosten der Mediation, sofern das kantonale Recht keine Kostenerleichterung vorsieht.
- ⁴ Damit eine Mediation anstelle des Schlichtungsverfahrens durchgeführt wird, muss auch die beklagte Partei die Mediation beantragen (z.B. in der Schlichtungsverhandlung).
- ⁵ Die klagende Partei hat das Gesuch eigenhändig zu unterzeichnen, sofern sie nicht vertreten ist. Ist sie vertreten, hat der Vertreter bzw. die Vertreterin die Klage zu unterzeichnen und sich durch eine Vollmacht auszuweisen. Ist die klagende Partei eine juristische Person, hat die gemäss Handelsregisterzeichnungsberechtigte oder durch Vollmacht bevollmächtigte Person die Klage zu unterzeichnen. Aktueller Handelsregistrauszug oder Vollmacht sind beizulegen.

Einzelarbeitsvertrag

Zwischen	Privera AG Worbstrasse 142 3073 Gümligen
Und	Herr Mate Rados Papillonalle 9c 3172 Niederwangen Versand an: materados7@hotmail.com
Vertragsbeginn	Die Parteien schliessen mit Beginn ab dem 01.10.2024 einen Einzelarbeitsvertrag auf privatrechtlicher Basis ab.
Probezeit	Die Probezeit dauert bis zum 31.12.2024.
Dienstjahre	Für die Festlegung der Dienstjahre gilt der 01.10.2024.
Beschäftigungsgrad	Der Beschäftigungsgrad beträgt 100%.
Funktion	Sachbearbeiter Immobilienbuchhaltung Mietmandate
Arbeitsort	Der Arbeitsort ist Bern-Gümligen. Allfällige Einsatzorte ergeben sich aus dem Tätigkeitsbereich.
Lohn	Jahreslohn (bei Beschäftigungsgrad 100%) * CHF 70'200.00 * Der Jahreslohn stellt gleichzeitig den versicherten Verdienst dar und ist massgebend für die Berechnung der Pensionskassenbeiträge.
Lohnzahlung	Der Jahreslohn wird in 13 Teilen ausbezahlt. Die Überweisung erfolgt in 12 Teilen monatlich auf das Lohnkonto. Der Anteil 13ter Monatslohn wird mit dem Dezemberlohn überwiesen.
Kündigungsfrist	Die Kündigungsfristen betragen: ▪ während der Probezeit: 7 Tage ▪ nach der Probezeit, auf das Monatsende: 3 Monate
Anwendbares Recht	Der Einzelarbeitsvertrag wird auf der Basis der Allgemeinen Anstellungsbedingungen (AAB) für Mitarbeitende und Mitarbeitende der Kaderstufe «Basismanagement» der Privera AG abgeschlossen. Ergänzend gilt das Schweizerische Obligationenrecht (OR).
Ausfertigungen	Der Einzelarbeitsvertrag wurde schriftlich ausgestellt. Mate Rados bestätigt, dieses Exemplar inkl. Vertragsbeilagen per E-Mail erhalten zu haben. Die Vertragsbeilagen bilden einen integrierenden Vertragsbestandteil und gelten durch Unterzeichnung dieses Einzelarbeitsvertrages als akzeptiert.

Vertragsbeilagen

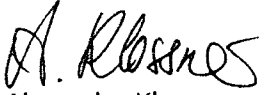
- AAB für Mitarbeitende und Mitarbeitende der Kaderstufe «Basismanagement» der Privera AG (Version 3.0, 01.07.2019)
- Arbeitszeitreglement der Privera AG (Version 4.0, 01.01.2017)
- Spesenreglement für Mitarbeitende und Mitarbeitende der Kaderstufe «Basismanagement» der Privera AG (Version 2.0, 01.01.2010)
- Verhaltenskodex Privera AG (Version 2.0, 01.04.2015)
- Nutzungs- und Überwachungsreglement für die IT-Ressourcen der Privera AG (Version 2.2, 01.07.2024)
- Richtlinie zum Schutz der persönlichen Integrität am Arbeitsplatz (Version 1.0, 01.12.2018)

Gümligen, 18.09.2024

Ort, Datum 23.09.2024

Privera AG


Philipp Bigler
CHRO / CCO
Mitglied der Geschäftsleitung


Alexandra Klossner
Senior HR Beraterin & Recruiterin


Mate Rados

Arbeitszeitreglement

Inhalt

1.	Geltungsbereich	3
2.	Arbeitszeit	3
2.1.	Arbeitszeit generell	3
2.1.1.	Normalarbeitszeit	3
2.1.2.	Überstunden/Überzeit	3
2.1.3.	Betriebszeit	4
2.1.4.	Zusätzliche freie Tage	4
2.2.	Arbeitszeitmodelle	5
2.2.1.	Grundsätze	5
2.2.2.	Variable Arbeitszeit	5
2.2.3.	Fixe Arbeitszeit	5
2.3.	Weitere Arbeitszeitmodelle	5
2.4.	Arbeitszeiterfassung	5
2.4.1.	Grundsätze	5
3.	Schlussbestimmungen	6
3.1.	Inkrafttreten	6
3.2.	Aufhebung des bisherigen Rechts	6

1. Geltungsbereich

Gegenstand Das Arbeitszeitreglement gilt für Mitarbeitende auf Mitarbeiterstufe (keine Kaderzugehörigkeit) sowie Mitarbeitende der Kaderstufe «Basismanagement» der PRIVERA AG.

Im individuellen Einzelarbeitsvertrag können abweichende oder zusätzliche Bestimmungen zur Arbeitszeit vereinbart werden, welche dem vorliegenden Reglement vorgehen oder dieses ergänzen.

2. Arbeitszeit

2.1. Arbeitszeit generell

2.1.1. Normalarbeitszeit

Wochenstunden Die Normalarbeitszeit der vollzeitbeschäftigten Mitarbeitenden beträgt 42 ½ Wochenstunden. Die Arbeitszeit ist gemäss Arbeitsanweisung im Zeiterfassungssystem zu erfassen.

2.1.2. Überstunden/Überzeit

Überstunden Die 8 ½ Stunden pro Tag resp. 42 ½ Stunden pro Woche übersteigende Arbeitszeit gilt als Überstundenarbeit. Bei teilzeitbeschäftigten Mitarbeitenden ist die Überstundenarbeit abhängig vom Beschäftigungsgrad. Die Überstunden müssen betrieblich notwendig sein und entweder von den Vorgesetzten ausdrücklich angeordnet oder im Nachhinein als solche genehmigt werden.

Überzeit Als Überzeit gilt diejenige Arbeitszeit, welche die gesetzlich zulässige wöchentliche Höchstarbeitszeit von 45 Stunden übersteigt. Eine allfällige Überzeitarbeit muss vom direkten Vorgesetzten ausdrücklich vorgängig angeordnet werden.

Leistungspflicht Mitarbeitende sind verpflichtet, Überstunden und Überzeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu leisten, soweit sie diese zu erbringen vermögen und diese ihnen nach Treu und Glauben zugemutet werden können.

Kompensation/ Abgeltung Überstunden und Überzeit werden unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen grundsätzlich durch Freizeit von gleicher Dauer ausgeglichen. Die Kompensation durch Freizeit kann den Mitarbeitenden durch die Arbeitgeberin angeordnet werden.

Ist der zeitliche Ausgleich nicht bis spätestens auf das Ende des folgenden Kalenderhalbjahres möglich, erfolgt die Kompensation auf Antrag des Vorgesetzten als finanzielle Abgeltung, soweit die Mitarbeitenden nicht doch noch die Kompensation durch Freizeit von gleicher Dauer wünschen. Eine allfällige Auszahlung erfolgt bei Überstunden ohne Zuschlag. Überzeit wird bis zur 60. Stunde ebenfalls ohne Zuschlag, ab der 61. Überzeitstunde mit einem Zuschlag von 25% auf dem individuellen Normallohn vergütet. Die Überzeit darf im Kalenderjahr 170 Stunden nicht überschreiten.



2.1.3. Ordentliche Betriebszeit

Betriebszeit
Montag bis Freitag: 06.00 bis 20.00 Uhr

Bei betrieblichen Bedürfnissen kann auch der Samstag als Verlängerung der Betriebszeit definiert werden und/oder die tägliche Betriebszeit verändert werden.

Ansprechzeiten

Ansprechzeiten sind geregelte Zeitblöcke innerhalb der Betriebszeit, während denen Teams basierend auf die Kundenbedürfnisse erreichbar sein müssen.

Innerhalb der Betriebszeit kann die Arbeitszeit unter Vorbehalt der Abstimmung mit den Vorgesetzten und dem Team weitgehend in Eigenverantwortung festgelegt werden. Die Teams definieren die individuellen Ansprechzeiten in Abstimmung mit den Vorgesetzten.

Ausserordentliche Betriebszeit

Die Betriebszeit kann ausnahmsweise anders geregelt werden.

Mittagspause

Der Zeitpunkt und die Dauer können – mit Ausnahme von Arbeitsverhältnissen mit einer fixen Arbeitszeit – individuell gewählt werden, sind jedoch in der Regel in der Mitte der täglichen Arbeitszeit anzusetzen. Ein unbezahlter Arbeitsunterbruch gemäss nachfolgender Definition ist in jedem Fall einzuhalten:

<u>Arbeitszeit/Tag</u>	<u>Pausendauer (mindestens)</u>
über 5 ½ Stunden	15 Minuten
über 7 Stunden	30 Minuten
über 9 Stunden	60 Minuten

Arbeitszeitunterbrechung

Die Arbeitgeberin gewährt bezahlte Kurzpausen während der Arbeitszeit, sofern dies die betrieblichen Gegebenheiten erlauben. Sie werden im Betrieb mit dem Vorgesetzten geregelt und dauern morgens und nachmittags jeweils maximal 15 Minuten.

Nacht- und Sonntagsarbeit

Die grundsätzlich verbotene Nacht- und Sonntagsarbeit kann von der Arbeitsbehörde, unter Nachweis eines dringenden betrieblichen Bedürfnisses, ausnahmsweise bewilligt werden. Die Regelung einer allfälligen Nacht- resp. Sonntagsarbeit ist vorgängig mit den Vorgesetzten zu besprechen. Die Einführung der Abendarbeit bleibt vorbehalten.

Die Abgeltung erfolgt gemäss den gesetzlichen Bestimmungen.

Abendarbeit	20.00 – 23.00 Uhr
Nachtarbeit	23.00 – 06.00 Uhr
Sonntagsarbeit	von Samstag 23.00 – Sonntag 23.00 Uhr

Den Sonntagen gleichgestellt sind die vom Bund und den Kantonen als Sonntage festgelegten Feiertage (z.B. Bundesfeiertag).

2.1.4.

Zusätzliche freie Tage

Die PRIVERA gewährt zusätzlich bezahlte Freitage. Diese sind mit dem jeweiligen Ereignis verbunden und können weder vor- noch nachbezogen werden (z.B. bei Krankheit, Unfall, unterjährigem Ein- oder Austritt usw.).

Weihnachtsferien

Zwischen Weihnachten und Neujahr bleiben die Büros grundsätzlich geschlossen.

Auffahrt

Am Freitag nach Auffahrt bleiben die Büros ebenfalls geschlossen.

2.2. Arbeitszeitmodelle

2.2.1. Grundsätze

Normmodell Als Normmodell gilt die variable Arbeitszeit.

2.2.2. Variable Arbeitszeit

Gleitzeit

Innerhalb der nachstehenden Grenzen sind – unter Beachtung der weiteren Bestimmungen dieses Reglements, insbesondere derjenigen über die Ansprechzeiten – der Arbeitsbeginn, die Mittagspause und das Arbeitsende grundsätzlich frei wählbar:

Arbeitsbeginn	06.00 bis 08.30 Uhr
Mittagspause	11.00 bis 14.00 Uhr
Arbeitsende	16.00 bis 20.00 Uhr

Zeitsaldo

Der Zeitsaldo entspricht der Differenz zwischen der vertraglichen Arbeitszeit und der geleisteten bzw. anrechenbaren Arbeitszeit.

Der Zeitsaldo ist auf eine Bandbreite von +100 Stunden und -50 Stunden zu begrenzen. Ein allfälliger Minus-Saldo ist innerhalb von 3 Monaten durch Zeit oder Lohnabzug auszugleichen.

In Absprache mit den Vorgesetzten kann der Zeitsaldo stunden- und tageweise kompensiert werden, wobei insbesondere auf die Interessen des Betriebes Rücksicht zu nehmen ist. Die Arbeitgeberin bzw. die Vorgesetzten können eine Kompensation anordnen.

Beim Austritt / bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist ein positiver Zeitsaldo innerhalb der Kündigungsfrist durch Freizeit von gleicher Dauer zu kompensieren.

Eine finanzielle Abgeltung erfolgt lediglich, wenn aus betrieblichen Gründen eine zeitliche Kompensation bis zum Austritt nicht oder nicht vollständig erfolgen kann.

2.2.3. Fixe Arbeitszeit

Fixe Arbeitszeiten

Aus betrieblichen Gründen können für einzelne Organisationsbereiche oder einzelne Mitarbeitende innerhalb der ordentlichen und ausserordentlichen Betriebszeiten fixe Arbeitszeiten festgelegt werden.

2.3. Weitere Arbeitszeitmodelle

Bedarfsorientiert

Bei Bedarf können weitere Arbeitszeitmodelle angewendet werden. Diese Bestimmungen werden in separaten Richtlinien oder individuellen Vereinbarungen (z.B. Homeoffice) festgehalten.

Die gesetzlichen Bestimmungen (namentlich das Obligationenrecht, Arbeitsgesetz und deren Ausführungs-Verordnungen) bleiben vorbehalten.

2.4. Arbeitszeiterfassung

2.4.1. Grundsätze

Zeitgenaue Erfassung

Sämtliche Ereignisse (Arbeitsantritt und Ende, Mittagspause, etc.) werden zeitgenau und gemäss gesonderten Anweisungen durch die Mitarbeitenden im Zeiterfassungssystem erfasst. Dies gilt insbesondere für Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Arbeitsunterbruch.

Arbeitszeiterfassung

Die Arbeitszeiterfassung ist bis spätestens am 2. Arbeitstag des Folgemonats abzuschliessen.



3. Schlussbestimmungen

3.1. Inkrafttreten

Dieses Arbeitszeitreglement tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.

3.2. Aufhebung des bisherigen Rechts

Die bisherigen für die Arbeitszeit massgebenden Reglemente sowie damit im Zusammenhang stehende Anwendungs- und Ausführungserlasse werden mit Inkrafttreten dieses Arbeitszeitreglements aufgehoben.

PRIVERA AG

Philipp Bigler
Leiter HR / Kommunikation / Organisation
Mitglied der Geschäftsleitung

Ursula Rufer
Leiterin HR Services

Spesenreglement

für Mitarbeitende und Mitarbeitende der Kaderstufe
«Basismanagement» der PRIVERA AG

Inhalt

1.	Allgemeine Bestimmungen	3
1.1.	Geltungsbereich	3
1.2.	Allgemeines	3
1.3.	Grundsatz	3
2.	Verkehrsmittel	3
2.1.	Wahl des Transportmittels	3
2.2.	Öffentliche Transportmittel	3
2.3.	Dienstfahrten mit Privatfahrzeugen	4
3.	Mahlzeiten	4
4.	Übernachtungen	4
5.	Ersatz von Auslagen	5
6.	Abrechnungsbestimmungen	5
7.	Gültigkeit	5

1. Allgemeine Bestimmungen

- 1.1.1. **Geltungsbereich**
Dieses Reglement gilt unmittelbar für Mitarbeitende und Mitarbeitende der Kaderstufe «Basismanagement» der PRIVERA AG.
- 1.2. **Allgemeines**
Das Spesenreglement regelt die Rückerstattung von Kosten/Auslagen, welche den Mitarbeitenden bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeiten nachweislich entstehen.
- 1.3. **Abrechnung nach effektivem Aufwand**
Grundsatz
Vergütet werden grundsätzlich die effektiven Aufwendungen aufgrund der Originalbelege, die mit der geschäftlichen Tätigkeit tatsächlich und notwendigerweise verbunden sind. Die Spesenabrechnungen dürfen weder offen noch versteckte Lohnbestandteile enthalten.
- Selbstverantwortung der Mitarbeitenden**
Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Spesen im Rahmen dieses Reglements möglichst tief zu halten; dabei wird von der Selbstverantwortung der Mitarbeitenden und vom Grundsatz nach Treu und Glauben ausgegangen.
- Führungsverantwortung**
Die Vorgesetzten sind im Rahmen ihrer Führungsaufgabe verantwortlich für die korrekte Handhabung des Spesenreglementes. Wo vorgesehen, können die Vorgesetzten über die konkrete Handhabung innerhalb der definierten Vorgaben bestimmen.

2. Verkehrsmittel

- 2.1. **Öffentliche Verkehrsmittel**
Wahl des Transportmittels
Für Geschäftsfahrten ist grundsätzlich das wirtschaftlich sinnvollste Transportmittel zu benützen, wobei den öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere bei weiteren Strecken sowie bei Auslandsreisen, der Vorzug zu geben ist. Grundsätzlich werden die belegten Fahrkosten zwischen dem Arbeitsort und dem Reiseziel vergütet. Wird trotz guter öffentlicher Verkehrsverbindungen das eigene Fahrzeug/Taxi benützt, werden nur die Kosten des öffentlichen Verkehrsmittels vergütet.
- Motorfahrzeuge**
Motorfahrzeuge dürfen für Geschäftsfahrten nur verwendet werden, sofern dies wirtschaftlich sinnvoll ist, d.h. wenn eine wesentlich bessere Zeitausnutzung resp. eine Kosteneinsparung aus der Fahrzeugbenutzung resultiert oder wenn umfangreiches Material transportiert werden muss.
- Geltendmachung**
Erfolgt die Geschäftsreise direkt vom Wohnort an das Reiseziel und liegt der Wohnort dem Reiseziel näher als der Arbeitsort, so können nur die belegten Fahrkosten zwischen Wohnort und Reiseziel geltend gemacht werden.
- 2.2. **Bahn-, Tram- und Busfahrten**
Öffentliche Transportmittel
Mitarbeitenden werden bei Geschäftsreisen mit öffentlichen Transportmitteln die effektiven Billettkosten der 2. Klasse vergütet. Bei ausgewiesenem Bedarf wird den Mitarbeitenden ein persönliches Halbtax-Abonnement und/oder ein regionales Spezialbillett oder eine Verbundkarte zur Verfügung gestellt. Inhaber solcher Fahrausweise können in der Regel keinen Abzug für die Kosten des Arbeitsweges vornehmen. Im Lohnausweis wird ein entsprechender Hinweis angebracht.
- An Mitarbeitende, welche über ein privates Generalabo oder Halbtaxabo verfügen, wird die Hälfte der Ticketkosten (Halbtaxtarif) der 2. Klasse vergütet.



Taxifahrten

Taxifahrten sind im Nahverkehr in einem der folgenden Fälle zulässig wenn:

- daraus eine beträchtliche Zeiteinsparung resultiert
- die Benützung eines Taxis aus zeitlichen Gründen angezeigt ist
- Kunden mitbefördert werden oder aus Gründen der persönlichen Sicherheit

2.3.

Abrechnung nach km

Dienstfahrten mit Privatfahrzeugen

Für geschäftliche Fahrten mit dem Privatfahrzeug erhalten die Mitarbeitenden eine Entschädigung nach gefahrenen Kilometern. Die Abrechnung erfolgt über die Spesenabrechnung.

Entschädigung

Pro geschäftlich gefahrenen Kilometer mit einem privaten Personenwagen wird folgende Entschädigung ausgerichtet:

70 Rp. / km

Bei der Berechnung der Ansätze für die Kilometerentschädigung sind unter anderem berücksichtigt: Amortisation, Benzin bzw. Diesel, Öl, Reifen, Wartung, Pflege, Reparaturen, Garagen- oder Privatparkplatz, Parkgebühren, Verkehrssteuern, Autobahnvignette sowie Versicherungen.

Pauschal-
Entschädigung

Für Mitarbeitende, welche häufig und regelmässig ein Privatfahrzeug für Ihre berufliche Tätigkeit benötigen, kann in Ausnahmefällen eine Pauschalentschädigung ausgerichtet werden. In diesem Fall wird keine zusätzliche KM-Entschädigung entrichtet.

Haftungsausschluss
Empfehlung

Da die Arbeitgeberin generell jede Haftung bei einem allfälligen Schadenfall ablehnt, wird den Mitarbeitenden der Abschluss einer privaten Vollkaskoversicherung empfohlen. Allfällige Schäden müssen in jedem Fall durch die Mitarbeitenden (resp. der privaten Versicherung) übernommen werden.

3.

Entschädigung

Mahlzeiten

Sind Mitarbeitende tagsüber mit Aufgaben ausserhalb des eigentlichen Arbeitsortes betraut und ist die Rückkehr an den Wohn- oder Arbeitsort nicht sinnvoll oder zumutbar, werden für die Verpflegung im normalen Rahmen die effektiv entstandenen Auslagen gemäss Originalbeleg vergütet. Dies gilt auch für ein auswärtiges Essen, verbunden mit Repräsentationspflichten.

Vergütet werden maximal die folgenden Ansätze:

- | | | |
|---|-----|-------|
| ▪ Frühstück (bei Abreise vor 07.30 Uhr bzw. bei vorangehender Übernachtung, sofern, das Frühstück in den Hotelkosten nicht inbegriffen ist) | CHF | 15.00 |
| ▪ Mittagessen | CHF | 30.00 |
| ▪ Abendessen (bei auswärtiger Übernachtung oder Rückkehr nach 19.30 Uhr) | CHF | 35.00 |

4.

Übernachtung und
Frühstück

Übernachtungen

Bedingt die berufliche Tätigkeit eine auswärtige Übernachtung, werden die effektiv entstandenen Auslagen gemäss Originalbeleg entschädigt. Private Auslagen, wie z.B. Minibar, private Telefonate usw. sind von der Hotelrechnung in Abzug zu bringen.

Es sind Hotels mit einem angemessenen Komfort, d.h. in der Regel Mittelklassehotels, zu wählen. Übersteigen die Kosten für die Übernachtung den Betrag von CHF 150.00 pro Nacht, ist vorgängig das Einverständnis des/der Vorgesetzten einzuholen.



Private
Übernachtung

Bei privater Übernachtung bei Freunden oder Bekannten werden die effektiven Kosten bis maximal CHF 80.00 für ein Geschenk an den Gastgeber vergütet.

5.
Repräsentationen

Ersatz von Auslagen

Im Rahmen der Kundenbetreuung bzw. der Kontaktpflege zu gegenüber der Firma nahe stehenden Drittpersonen kann es im Interesse der Firma liegen, dass diese Drittpersonen von Mitarbeitenden eingeladen werden.

Grundsätzlich ist bei solchen Einladungen Zurückhaltung zu üben. Die anfallenden Kosten müssen stets durch das Geschäftsinteresse gedeckt sein. Bei der Wahl der Lokitäten ist auf die geschäftliche Bedeutung der Kunden bzw. Geschäftspartner sowie die ortsüblichen Gebräuche Rücksicht zu nehmen.

Mitarbeitende, die Kunden zum Essen einladen, haben diese Auslagen als Repräsentationsspesen auszuweisen. Vergütet werden die effektiven Kosten. Folgende Angaben sind auf dem Spesenbeleg auszuweisen:

- Name und Titel aller anwesenden Personen, deren Firma und deren Geschäftsbeziehung zur oben genannten Firma (einschliesslich Firmenangestellte)
- Name und Ort des Lokals
- Datum der Einladung
- Geschäftszweck der Einladung

Materialeinkäufe
und Kleinausgaben

Materialeinkäufe und Kleinausgaben werden grundsätzlich, soweit sie geschäftsbedingt sind, gegen Originalbelege vergütet.

6.
Vorgehen

Abrechnungsbestimmungen

Die Spesenabrechnung ist monatlich zu erstellen. Diese ist zusammen mit den entsprechenden Originalbelegen, wie Quittungen, Kassenbons, Rechnungen usw., den zuständigen Vorgesetzten abzugeben.

Unterschriften

Die Mitarbeitenden erstellen die Spesenabrechnung mit dem monatlichen Arbeitsrapport und bestätigen mit der Unterschrift die Richtigkeit und die Anspruchsberechtigung gemäss dem vorliegenden Reglement.

Auszahlung

Jede Spesenabrechnung muss vor der Auszahlung durch die zuständigen Vorgesetzten visiert werden; damit werden die materielle Angemessenheit und die Kontrolle der Abrechnungen bezeugt.

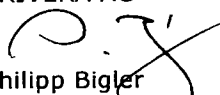
Die Rückerstattung der Spesen erfolgt mittels Überweisung auf das Lohnkonto des Mitarbeitenden.

7. Gültigkeit

Diese Regelung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft und ersetzt alle früheren Weisungen und Bestimmungen zu den Spesenauslagen.

Die Geschäftsleitung der PRIVERA Gruppe behält sich das Recht vor, das vorliegende Reglement in Teilen oder in seiner Gesamtheit abzuändern.

PRIVERA AG


Philipp Bigler

Leiter HR / Kommunikation / Organisation
Mitglied der Geschäftsleitung


Ursula Rüfer

Leiterin HR Services

Verhaltenskodex

Version 2.0

Der vorliegende Verhaltenskodex repräsentiert die Grundlagen für unser Handeln. Nicht alles kann abschliessend aufgeführt und geregelt werden. Aber mit einem starken Bewusstsein für die beschriebenen Werte lassen sich die Herausforderungen, welchen wir begegnen, zum Vorteil aller Beteiligten meistern.

Vom Verwaltungsrat der PRIVERA AG genehmigt am 31. März 2015, in Kraft getreten am 1. April 2015

Der Verhaltenskodex richtet sich an (Geltungsbereich) alle Mitarbeitenden der PRIVERA AG und deren Tochtergesellschaften

Ihre Ansprechperson bei Bedarf für zusätzliche Auskünfte:
Compliance Officer PRIVERA AG

1	Einleitung	3
1.1	Statement vom CEO	3
1.2	Zielsetzung und Geltungsbereich	3
2	Allgemeine Verhaltensregeln	3
2.1	Ethik und Moral	3
2.2	Gesetzes- und regeltreue Geschäftsführung	3
2.3	Interessenkonflikte	3
2.4	Mandate ausserhalb der PRIVERA AG und politische sowie öffentliche Ämter	4
3	Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Einzelnen	4
3.1	Datenschutz und Vertraulichkeit	4
3.2	Bestechung und Korruption	4
3.3	Insiderinformationen	4
4	Beziehungen zu Geschäftspartnern und Mitarbeitenden	4
4.1	Geschenke	4
4.2	Spenden	4
4.3	Diskriminierung und Belästigung	4
4.4	Persönlichkeits- und Gesundheitsschutz, Einhaltung arbeitsgesetzlicher Vorgaben	5
4.5	Sicherheit der technischen Kommunikationsmittel	5
5	Verstösse und Sanktionen sowie Meldung von Verstössen	5
5.1	Verstösse	5
5.2	Sanktionen	5
5.3	Meldungen	5

1 Einleitung

1.1 Statement vom CEO

Wir, die Mitarbeitenden der PRIVERA AG, arbeiten täglich mit uns treuhänderisch anvertrauten Mitteln und Geldern. Dadurch betreiben wir aktiv Vermögensverwaltung. Dieses Geschäft basiert immer in hohem Masse auf Vertrauen und auf Glaubwürdigkeit. Wir müssen daher alles dafür tun, dass wir dieses Vertrauen in uns nie gefährden oder unsere Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen. Offenheit, Fairness, Verbindlichkeit, Ehrlichkeit und Transparenz sind für unsere Tätigkeit deshalb zentrale Werte, nach denen wir unser Handeln ausrichten und die wir in allem was wir tun (vor)leben. Anstand und Respekt ergänzen diese Werte und sind unabdingbar für ein gutes Miteinander.

Wenn wir uns diesem Umstand bewusst sind und stets danach handeln, prägen wir unseren Ruf im Markt und unsere Kultur in der Unternehmung nachhaltig positiv.

1.2 Zielsetzung und Geltungsbereich

Durch die Beachtung des Verhaltenskodexes und mit unserer Integrität schaffen und gewährleisten wir Vertrauen, Sicherheit und Transparenz und schützen den guten Ruf der PRIVERA AG.

Der Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeitenden und alle Hierarchiestufen. Den Führungskräften kommt eine wichtige Vorbildfunktion zu. Sie sorgen mit ihrem Verhalten dafür, dass die Werte der PRIVERA AG gefördert und verankert werden. Sie tragen die Verantwortung dafür, dass die Grundsätze des Verhaltenskodexes und die internen Weisungen ihren Mitarbeitenden bekannt sind und eingehalten werden.

Abweichende oder strengere Branchen-Vorschriften für einzelne Bereiche (z. B. Pensionskassen, Anlagefonds) gehen dem vorliegenden Verhaltenskodex vor.

Der Kodex legt einen Mindeststandard fest, regelt jedoch nicht alle denkbaren Situationen und Sachverhalte. Er bildet die Basis für ein einheitliches Compliance-Verständnis. Er ist ebenso Grundlage für allfällige Ausführungsregelungen zu einzelnen der aufgeführten Themen. Bei Unsicherheiten oder Unklarheiten in Zusammenhang mit dem Verhaltenskodex ist der Vorgesetzte oder der Compliance Officer zu kontaktieren.

2 Allgemeine Verhaltensregeln

2.1 Ethik und Moral

Wir bekennen uns zu einem korrekten Verhalten im Geschäftsverkehr und im täglichen Umgang mit unseren Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern. Auch bei der Wahrnehmung der Interessen der PRIVERA AG gelten für uns die Gebote des Anstands, der Integrität, der Ehrlichkeit und der Korrektheit.

2.2 Gesetzes- und regeltreue Geschäftsführung

Wir beachten die geltenden Gesetze und Regulatorien sowie die internen Regelungen, Weisungen und Richtlinien. Wir vermeiden widerrechtliches oder täuschendes Verhalten oder Geschäftsgebaren gegenüber unseren Geschäftspartnern und Mitbewerbern.

2.3 Interessenkonflikte

Wir meiden Situationen, in denen persönliche Interessen im Widerspruch oder in Konkurrenz zur Pflichterfüllung im Unternehmen stehen. Tritt ein Interessenkonflikt auf, tritt der be-

troffene Mitarbeitende in den Ausstand und informiert den Vorgesetzten oder die zuständige interne Stelle gemäss Organisationsreglement umgehend und unaufgefordert.

2.4 Mandate ausserhalb der PRIVERA AG und politische sowie öffentliche Ämter

Wir stehen der Übernahme einer Organfunktion bei einem Wirtschaftsunternehmen, einem Verband oder einer vergleichbaren Organisation sowie der Übernahme politischer und öffentlicher Ämter unter Berücksichtigung der Gesamtinteressen der PRIVERA AG positiv gegenüber. Die Details zu den Bewilligungs- und Meldepflichten sowie zu den zuständigen Bewilligungsinstanzen für Mandate, Ämter und Nebenbeschäftigungen sind in den allgemeinen Anstellungsbedingungen separat geregelt.

3 Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Einzelnen

3.1 Datenschutz und Vertraulichkeit

Wir behandeln Daten von Kunden, Mitarbeitenden und Geschäftspartnern mit äusserster Sorgfalt und Diskretion. Die Bearbeitung und Weitergabe erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der internen Regelungen. Ebenso dürfen vertrauliche Informationen über die PRIVERA AG und Geschäftsgeheimnisse nicht an Dritte weitergegeben werden.

3.2 Bestechung und Korruption

Wir tolerieren keinerlei Bestechung oder Korruption. Öffentlichen oder privaten Funktions- und Entscheidungsträgern dürfen weder direkt noch indirekt Geschenke oder Vorteile gemacht oder angeboten werden, welche die Erlangung eines rechtswidrigen Vorteils bezwecken.

3.3 Insiderinformationen

Wir nutzen keine Insiderinformationen und geben keine solchen weiter. Darunter fallen unter anderem preissensitive Informationen über ein Unternehmen oder eine Transaktion, welche den Kurs insbesondere von Wertpapieren oder Wertrechten eines Unternehmens beeinflussen können.

4 Beziehungen zu Geschäftspartnern und Mitarbeitenden

4.1 Geschenke

Wir lehnen Geschenke oder Vorteile von einem Geschäftspartner oder Dritten ab, wenn wir dadurch tatsächlich oder dem Anschein nach in unseren konkreten Entscheidungen beeinflusst oder zu einem bestimmten Verhalten bewegt werden sollen. Die Annahme einer Zuwendung (Geschenk, Einladung etc.) welche einen Wert von CHF 300.— je Einzelfall überschreitet, ist in jedem Fall bei der Geschäftsleitung anzuzeigen und zu beantragen.

4.2 Spenden

Wir dokumentieren alle Spenden und Zuwendungen transparent. Spenden oder Zuwendungen an Politiker oder politische Parteien fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates und erfolgen gestützt auf die entsprechenden internen Vorgaben. Spenden oder Zuwendungen an Verbände, Vereine oder andere Organisationen können durch die zuständigen Stellen gemäss Kompetenzregelung ausgerichtet werden

4.3 Diskriminierung und Belästigung

Wir tolerieren keine Diskriminierungen oder Belästigungen von Mitarbeitenden, Kunden oder Geschäftspartnern aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Religion, des Alters, der Herkunft, der sexuellen Orientierung, von Behinderungen oder politischer oder gewerkschaftlicher Betätigung.

4.4 Persönlichkeits- und Gesundheitsschutz, Einhaltung arbeitsgesetzlicher Vorgaben

Wir schützen und respektieren die Persönlichkeit und die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Wir beachten die massgebenden arbeitsgesetzlichen Vorschriften und bieten rechtlich einwandfreie Arbeitsverträge und Arbeitsbedingungen. Die Meinung unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig und jederzeit willkommen.

4.5 Sicherheit der technischen Kommunikationsmittel

Wir gehen mit den von der PRIVERA AG zur Verfügung gestellten technischen Kommunikations- und Arbeitsmitteln sorgfältig um. Sie dürfen nicht zu gesetzeswidrigen oder unethischen Zwecken verwendet werden. Die internen Vorschriften zu Gebrauch und Sicherheit sind zu beachten. Insbesondere untersagt ist das Aufrufen, Herunterladen oder Weiterleiten von Informationen mit diskriminierendem, rassistischem, pornografischem, gewaltverherrlichendem oder sonst wie persönlichkeitsverletzendem Inhalt.

5 Verstösse und Sanktionen sowie Meldung von Verstössen

5.1 Verstösse

Wir ahnden Verstösse gegen den Verhaltenskodex, interne Weisungen und Vorgaben sowie gesetzliche Regulatorien. Verantwortlich sind die Vorgesetzten und die zuständigen internen Stellen.

5.2 Sanktionen

Verstösse gegen Gesetze, interne Vorschriften und Verhaltensnormen des vorliegenden Kodex können zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen und zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. Namentlich sind dies:

- Verweis/Verwarnung
- Kündigung
- Schadenersatz
- Strafanzeige

5.3 Meldungen

Mitarbeitende, die von möglichen gesetzeswidrigen oder unethischen Handlungen sowie Verstössen gegen den vorliegenden Kodex erfahren, sollen die Ombudsstelle via <http://www.privera.ch/ueber-privera/compliance> informieren. Bei der Ombudsstelle handelt es sich um eine Kontaktstelle ausserhalb des Unternehmens, die im Interesse der PRIVERA AG für ein regelkonformes Verhalten eintritt und bei der Entgegennahme von Hinweisen höchste Vertraulichkeit gewährleistet.

Bei Verdacht auf Wirtschaftskriminalität, insbesondere Betrug und Korruption, besteht eine Meldepflicht gegenüber der Ombudsstelle. Wer Verstösse meldet, hat keine Nachteile zu befürchten, sofern die Meldung in redlicher Absicht erfolgt.



Nutzungs- und Überwachungsreglement für die IT-Ressourcen der Privera AG

Datum / Version
01.07.2024 / V2.2

Verfasser
Julien Fiechter

Verteiler
Alle Mitarbeitenden der Privera AG

Beilagen
-

Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung

Version	Datum	Beschreibung, Bemerkung	Name und Funktion
1.0	2010	Abnahme	A. Stöckler, M. v. Schroeder
2.0	10.09.12	Entwurf Version 2.0	M. Cassina
2.0	01.06.13	Abgenommen und verteilt	M. v. Schroeder, T. Hilpertshauser
2.0.1	11.10.13	Anpassung Globale Passwortrichtlinie	M. Kissling
2.0.1	31.10.13	Abgenommen	M. v. Schroeder
2.0.9	04.08.14	Dokument wurde überarbeitet und mit dem IT-Security Assessment ergänzt. Zudem wurde die IT-Benutzerrichtlinie in IT-Sicherheitsrichtlinie umbenannt.	M. Kissling
2.1	15.09.14	Abgenommen	M. v. Schroeder
2.1.1	07.04.15	Ergänzung Verpflichtungserklärung	M. Cassina
2.1.1	06.10.15	Richtlinie geprüft	M. Cassina, M. v. Schroeder
2.1.2	02.08.16	REM PW Richtlinie angepasst	M. Cassina
2.1.3	18.08.16	PW Richtlinien angepasst	M. Cassina
2.1.3	18.08.16	Richtlinie geprüft	M. von Schroeder
2.1.4	01.08.17	Ergänzung Briefgeheimnis	A. Blum
2.1.5	29.03.19	Verpflichtungserklärung gelöscht	A. Blum
2.1.6	27.09.19	Anpassungen bzgl. neuer Arbeitsplatz	A. Blum
2.1.7	14.07.20	Rechtliche Überarbeitung	Dr. U. Widmer
2.1.8	08.09.20	Rechtliche Überarbeitung; Ergänzung BYOD	Dr. U. Widmer
2.1.9	18.07.22	GARAIO-REM PW Richtlinie angepasst	J. Fiechter
2.1.9.1	28.06.23	Applikation REM entfernen	M. Rüedi
2.2	01.07.24	Reorganisation IT	J. Fiechter

Inhalt

1.	Einführung	3
1.1.	Geltungsbereich	3
1.2.	Organisation und Verantwortlichkeiten	3
1.3.	Meldepflicht	3
1.4.	Interessen der Privera AG	3
1.5.	Interessen der Mitarbeitenden	4
1.6.	Begriffe	4
2.	Nutzungsregelungen	4
2.1.	Einleitung	4
2.2.	Schutz der IT-Ressourcen vor Schäden	5
2.3.	Umgang mit den IT-Ressourcen	5
2.4.	Umgang mit dem Notebook und mobilen Geräten	6
2.5.	Umgang mit privaten Geräten	6
2.6.	Umgang mit Daten, Datensicherheit und Datenschutz	7
2.7.	Umgang mit Passwörtern und anderen Zugangsmitteln	8
2.8.	Umgang mit dem Internet	10
2.9.	Umgang mit E-Mail	10
2.10.	Abwesenheit und Ausscheiden aus dem Unternehmen	12
3.	Überwachung und Kontrolle	13
3.1.	Organisatorische und technische Schutzmassnahmen	13
3.2.	Virenprüfung	13
3.3.	Sperrung	13
3.4.	Filterung des Inhalts	13
3.5.	Blockierung von Anhängen	13
3.6.	SPAM	14
3.7.	Kontrollrecht	14
3.8.	Protokollierung	14
3.9.	Missbräuche	14
3.10.	Konsequenzen von Missbräuchen	15
3.11.	Auswertung von Protokollen	15
3.12.	Briefgeheimnis	16
4.	Disziplinarische und rechtliche Sanktionen	17
5.	Gültigkeit	17

1. Einführung

1.1. Geltungsbereich

Geltungsbereich

Dieses Reglement gilt unmittelbar für sämtliche Mitarbeitenden der Privera AG mit Bezug auf die Nutzung von IT-Ressourcen der Valores AG und Schwestergesellschaften. Dieses Reglement stellt eine arbeitsrechtliche Weisung dar und besitzt verbindlichen Charakter.

1.2. Verantwortlichkeiten

Verantwortlichkeiten

Organisation und Verantwortlichkeiten

Die Gesamtverantwortung für das Thema IT sowie Datenschutz und Datensicherheit bei der Privera AG unterliegt dem CEO. Der Leiter IT-Services, welcher dem CEO unterstellt ist, verantwortet den Datenschutz und die Datensicherheit operativ.

Übergeordnet verantwortet der CFO das Thema Compliance.

Seit Juli 2019 verfügen alle Privera Mitarbeitenden über ein Notebook bzw. einen mobilen Arbeitsplatz. Das standortunabhängige Arbeiten mit Zugriff auf das Firmennetzwerk wird damit für alle ermöglicht. Für mobiles Working / Home-Office gibt es eine separate Weisung.

Die Mitarbeitenden sind persönlich dafür verantwortlich, dass sie bei der Nutzung der ihnen von der Privera AG zur Verfügung gestellten IT-Ressourcen nicht gegen dieses Reglement, die Weisung für mobiles Working / Home-Office oder gegen die Rechtsordnung im Allgemeinen (Datenschutz, Strafrecht, Urheberrecht etc.) verstossen und keine Rechte der Privera AG, anderer Mitarbeitender und Dritter verletzen.

1.3. Meldepflicht

Meldepflicht

Meldepflicht

Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, Probleme (Störungen, Datenverlust, Sicherheitsmängel) oder Beschädigungen von IT-Ressourcen und die Feststellung von oder den Verdacht auf Missbräuche (Ziff. 3.9) im Zusammenhang mit der Nutzung der IT-Ressourcen direkt an den Leiter IT-Services oder an ihren Vorgesetzten zu melden.

1.4. Interessen

Interessen
Privera AG

Interessen der Privera AG

Durch die Benutzung der vernetzten IT-Ressourcen können folgende Interessen und technische Einrichtungen der Privera AG beeinträchtigt werden:

- Speicherkapazität und Netzwerkbandbreite durch übermässige Internet- und E-Mail-Nutzung
- Daten- und Anwendungssicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit) durch Einfuhr von Viren, Würmern, Trojanischen Pferden oder Installation von fremden Programmen
- Arbeitszeit und andere finanziellen Interessen (Produktivitätsverluste, Kostensteigerung für zusätzliche Mittel und/oder Leistungen, Netzkosten, usw.)
- weitere rechtlich geschützte Interessen, wie Image, Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, Verantwortlichkeit aus Datenschutz sowie Verpflichtungen gegenüber Kunden und Geschäftspartnern.



- 1.5. Interessen der Mitarbeitenden
Interessen der Mitarbeitenden
Die Privera AG achtet und schützt im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit der Mitarbeitenden, nimmt auf deren Gesundheit gebührend Rücksicht und sorgt für die Wahrung der Sittlichkeit. Daten über Mitarbeitende werden im Zusammenhang mit der Nutzung der IT-Ressourcen nur dann personenbezogen bearbeitet, wenn Anzeichen für ein Nichteinhalten dieses Reglements (unsachgemässer Umgang mit der IT-Infrastruktur, unsachgemässe Handhabung der Daten und Informationen oder Missbräuche) oder Rechtsverletzungen vorliegen.
- Es werden alle Gesetze, insbesondere die Gesetzgebung zum Arbeitsrecht und Datenschutz, respektiert.
- 1.6. Begriffe
- 1.6.1 IT-Ressourcen
Der Begriff IT-Ressourcen umfasst alle Mittel der Informations- und Telekommunikationstechnologie, die für die elektronische Sammlung, Bearbeitung, Speicherung, Übermittlung oder Löschung von Informationen bestimmt sind, insbesondere die den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellten Geräte (Hardware, z.B. Notebook, Drucker, Telefon), Programme (Software) sowie das dazugehörige Verbrauchsmaterial.
- 1.6.2 Mitarbeitende
Als Mitarbeitende im Sinne dieses Reglements gelten alle mit der Privera AG in einem Arbeitsverhältnis stehenden Personen. Die Bestimmungen dieses Reglements gelten auch für weitere Personen, die für die Privera AG tätig sind und denen Zugriff auf IT-Ressourcen gewährt wird, z.B. Mitarbeitende von Arbeitsvermittlungsfirmen.

2. Nutzungsregelungen

- 2.1. Einleitung
- 2.1.1. Zweck
2.2.1 Zweck der Nutzungsregelungen
In diesen Nutzungsregelungen wird der sachgemässe Einsatz der zu Verfügung gestellten IT-Ressourcen festgelegt. Des Weiteren werden Punkte, die zur Sensibilisierung betreffend Handhabung von Arbeitsinstrumenten und zum Schutz von Firmen- und Kundendaten, der Persönlichkeitsrechte von Mitarbeitenden und Dritten, der IT-Ressourcen sowie der Rechtmässigkeit der Nutzung der IT-Ressourcen dienen, behandelt.
- 2.1.2. Zulässige Nutzung
Zulässige Nutzung
Der Einsatz der IT-Ressourcen ist grundsätzlich auf die geschäftliche Nutzung zu beschränken.
- Die private Nutzung der IT-Ressourcen ist, soweit sie in diesem Reglement nicht untersagt ist (vgl. z.B. Ziff. 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4), nur als Ausnahme zulässig und auf das Notwendigste zu reduzieren. Durch die private Nutzung darf weder ein Sicherheitsrisiko entstehen, die Arbeitsleistung oder Geschäftsprozesse beeinträchtigt werden, noch eine nennenswerte Systembelastung erfolgen. Untersagt ist die Nutzung für eigene kommerzielle Zwecke der Mitarbeitenden.
- Die private Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung der jeweiligen Mitarbeitenden. Die Privera AG lehnt jegliche Haftung im Zusammenhang mit der privaten Nutzung, insbesondere auch in Bezug auf Vertraulichkeit, Datensicherheit und Datenverlust, ab und behält

sich gegenüber den Mitarbeitenden die Geltendmachung allfälliger, der Privera AG aus der privaten Nutzung entstehender Schäden und Kosten, einschliesslich des Rückgriffs für gegen die Privera AG gerichtete Ansprüche Dritter, vor.

Es ist grundsätzlich nur die Nutzung derjenigen Teile der IT-Ressourcen erlaubt, die den jeweiligen Mitarbeitenden zur Erfüllung ihrer geschäftlichen Aufgaben zur Verfügung gestellt werden.

2.2. Schutz der IT-Ressourcen vor Schäden

2.2.1. Virenbefall verhindern

Der Virenschutz aller Computer und Notebooks wird automatisch auf dem neusten Stand gehalten. Die in der Grundinstallation aktivierten Virenschutzeinstellungen dürfen nicht verändert werden.

2.2.2. Einsatz von Hardware/Software

Es darf grundsätzlich nur von der Privera AG beschaffte bzw. bewilligte Hard- und Software verwendet werden. Es gilt hierfür der Beschaffungsprozess.

Die Installation von Hardware und Software erfolgt nur durch die Organisationseinheit IT-Services.

Veränderungen an von der Privera AG zur Verfügung gestellter Hardware und Software dürfen von den Mitarbeitenden nur im Rahmen der bestimmungs- und aufgabengemässen Nutzung und der Userberechtigung vorgenommen werden. Besteht eine begründete Notwendigkeit für eine derartige Änderung, sind die IT-Services anzufragen.

Das Kopieren von lizenzierter und geschützter Software ist ein Verstoß gegen das Urheberrecht und kann für die Privera AG rechtliche und finanzielle Folgen haben. Es ist verboten, Programme/Anwendungen zu installieren oder zu verwenden, welche nicht ordnungsgemäss lizenziert sind oder den IT-Ressourcen schaden könnten.

Der Einsatz von externen Festplatten, USB-Sticks und anderen Speichermedien darf nur zu geschäftlichen Zwecken erfolgen. Es ist dabei von den Mitarbeitenden sicherzustellen, dass mit dem Speichermedium keine Sicherheitslücken entstehen und keine schädlichen Programme ins Netzwerk geschleust werden.

2.2.3. Weitere Punkte zum Schutz der IT-Ressourcen

Die unsachgemässe Nutzung des Internets, sowie das Empfangen von E-Mails können zu Angriffen auf die Systeme beitragen. Weiteres hierzu wird unter Punkt 2.7 «Umgang mit dem Internet» und Punkt 2.8 «Umgang mit E-Mail» behandelt.

2.3. Umgang mit den IT-Ressourcen

Die gesamten IT-Ressourcen, welche zum täglichen Arbeiten genutzt werden, sind Eigentum der Privera AG. Im Umgang mit den IT-Mitteln ist grösste Sorgfalt anzuwenden.

- 2.4. Umgang mit dem Notebook und mobilen Geräten
- 2.4.1. Verantwortung
Verantwortung Notebooks sind nie unbeaufsichtigt und ungesichert zu lassen. Sie sind vor Schlägen, Hitze, Kälte und Feuchtigkeit zu schützen, im Auto gehören diese, nicht sichtbar, in den Kofferraum.
- 2.4.2. Passwort
Passwort Ein entsprechendes Passwort ist eingerichtet. Das Passwort dient zum Schutz der Geschäftsdaten bei Diebstahl.
- 2.4.3. Gebrauch durch Dritte
Gebrauch Der Gebrauch des Notebooks durch Dritte ist nicht erlaubt.
- 2.4.4. Umgang mit mobilen Geräten
Mobile Geräte Mobile Geräte, wie Mobiltelefone, Tablets, etc., dürfen nie unbeaufsichtigt gelassen werden. Auf den mobilen Geräten sind durch den Datenabgleich (E-Mails, etc.) geschäftsrelevante Daten gespeichert, welche vertraulich behandelt werden müssen. Ein Verlust muss sofort den IT-Services mitgeteilt werden, damit die SIM Karte gesperrt und die Daten auf dem Gerät gelöscht werden können. Mobile Geräte müssen auf dem aktuellsten OS Stand gehalten werden und durch ein persönliches Passwort geschützt werden.
- 2.5. Umgang mit privaten Geräten
- 2.5.1. Freiwilligkeit
Freiwilligkeit Die Privera AG stellt ihren Mitarbeitenden die für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigten Geräte zur Verfügung. Die Nutzung von privaten Geräten für geschäftliche Zwecke erfolgt daher auf freiwilliger Basis und ohne Anspruch auf eine Abgeltung der den Mitarbeitenden in diesem Zusammenhang erwachsenden Kosten.
- 2.5.2. Werden private Geräte für geschäftliche Zwecke verwendet, sind die Mitarbeitenden für den korrekten Betrieb und die Verwendung verantwortlich. Veränderungen an den privaten Geräten sind grundsätzlich den Mitarbeitenden überlassen, sofern die Vorgaben für die Nutzung privater Geräte gemäss diesem Reglement eingehalten werden. Bei Beschädigungen haften ausschliesslich die Mitarbeitenden. Private Geräte, die zu Störungen, Ausfällen oder anderweitigen Beeinträchtigungen der IT-Ressourcen der Privera AG führen könnten, dürfen nicht verwendet werden. Die Privera AG ist für den Betrieb, Support oder Verlust von privaten Geräten weder zuständig noch haftbar.
- 2.5.3. Nutzungsbedingungen
Nutzungsbedingungen Die Nutzung privater Geräte ist nur unter Beachtung der Vorgaben gemäss diesen Nutzungsbedingungen zulässig. Insbesondere anerkennen die Nutzer, dass
- die Privera AG bestimmen kann, welche Arten von privaten Geräten (z.B. iPad, iPhone) für geschäftlich Zwecke genutzt werden dürfen und dass diese vor Aufnahme dieser Nutzung in dem von der Privera AG bestimmen System registriert werden müssen;
 - die Privera AG verlangen kann, dass vorgängig der Aufnahme der Nutzung von privaten Geräte zu geschäftlichen Zwecken von den Mitarbeitenden die hierfür von der Privera AG festgelegten technischen und organisatorischen Massnahmen vorgekehrt oder dass diese durch die IT-Services vorgekehrt werden (z. B. Installation von Tools für die Kommunikation mit dem Firmennetzwerk, Einrichten von Schutzvorkehrungen für Geschäftsdaten etc.) und dass, solange das Gerät für geschäftliche Zwecke eingesetzt wird, diese Massnahmen nicht deaktiviert, entfernt oder umgangen werden dürfen;

- die Nutzung der zu Geschäftszwecken eingesetzten privaten Geräte auch der Überwachung und Kontrolle gemäss Ziffer 3 unterliegen, einschliesslich der Vorlage der privaten Geräte auf Verlangen der IT-Services zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit von Schutzmassnahmen und der Einhaltung der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen und dass sich hierbei nicht vermeiden lässt, dass auch private Daten der Mitarbeitenden den mit der Durchführung der Überwachungs- und Kontrollmassnahmen betrauten Mitarbeitenden zugänglich und bekannt werden können;
- bei der Ergreifung von Massnahmen zum Schutz der Vertraulichkeit von Geschäftsdaten und zur Abwendung von Schäden der Privera AG sich unter Umständen nicht vermeiden lässt, dass hierbei auf einem privaten Gerät gespeicherte private Daten beschädigt oder gelöscht werden, und dass die Privera AG in einem solchen Fall nicht haftbar ist und die Mitarbeitenden angehalten sind, bei Bedarf selber die notwendigen Datensicherungsmassnahmen zu ergreifen, um die Verfügbarkeit ihrer privaten Daten sicherzustellen;
- ein Zugriff Dritter auf geschäftlich genutzte private Geräte nur dann erlaubt ist, wenn darauf entweder keine geschäftlichen Daten gespeichert sind oder diese Daten gegen den Zugriff Dritter wirksam geschützt sind;
- vor dem Ausscheiden aus der Privera AG bzw. vor Ausserbetriebnahme des geschäftlich genutzten privaten Geräts darauf gespeicherte geschäftliche Daten sowie allfällige von den IT-Services auf den privaten Geräten installierten Apps und Tools definitiv zu löschen sind und zur Prüfung der Einhaltung dieser Vorgaben private Gerät hierfür auf Verlangen vorzulegen sind und die Privera AG sich vorbehält, um die Vertraulichkeit zu wahren oder Schäden zu vermeiden, das Gerät komplett zu löschen bzw. auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Es gelten ferner die Bestimmungen gemäss Ziff. 2.4.1-2.4.3 betreffend den Umgang mit mobilen Geräte sowie Ziff. 2.6.1-2.6.2 betreffend den Umgang mit Daten sowie sinngemäss alle weiteren Bestimmungen auch im Zusammenhang mit der geschäftlichen Nutzung privater Geräte.

2.6. Datensicherheit/ Datenschutz

Umgang mit Daten, Datensicherheit und Datenschutz

Die Privera AG nimmt die Datensicherheit und Datenschutzgesetzgebung welche von der Privera zu befolgen ist ernst. Folgende Punkte beschreiben den Umgang sowie die getroffenen Massnahmen im Umgang mit Daten.

2.6.1. Datensicherung

Datensicherung

Die von den Mitarbeitenden geleistete Arbeit und unsere Kundendaten sind wertvoll. Alle Daten sind auf dem Unternehmenslaufwerk abzulegen oder in einem elektronischen Dossier zu archivieren. Diese werden täglich gesichert.

Sensible, bzw. geschäftsrelevante sowie Kundendaten dürfen nicht auf der lokalen Festplatte oder externen Datenträgern dauerhaft abgespeichert werden. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, geschäftsrelevante und Kundendaten entsprechend dem vorangehenden Absatz sachgemäss zu speichern, damit keine wichtigen Informationen verloren gehen können. Daten aller Art, welche sich in den von der Privera AG eingesetzten zentralen Systemen befinden, werden automatisch gespeichert.

2.6.2. Datenlöschung

Löschen von Daten

Vertrauliche Daten sind mit der Tastenkombination «Shift+Delete» zu löschen und nicht in den «Papierkorb» zu verschieben. Nur so sind sie endgültig gelöscht. Der «Papierkorb» ist regelmässig zu leeren.

2.6.3. Datenhoheit

Datenhoheit

Sämtliche geschäftsrelevanten Daten und Dokumente stehen im alleinigen Eigentum bzw. in der alleinigen Verfügungskompetenz der Privera AG (Datenhoheit). Jegliche Zurückbehaltungsrechte der Mitarbeitenden an geschäftsrelevanten Daten sind, unabhängig des Speicherorts, auch im Streitfall ausgeschlossen, auch soweit geschäftsrelevante Daten und Dokumente von Mitarbeitenden selbst erstellt worden sind.

Zugriffe auf geschäftsrelevante Daten und Dokumente und deren Bearbeitung sind nur innerhalb der den Mitarbeitenden erteilten Zugriffsberechtigungen und jedenfalls nur soweit zulässig, als dies im Rahmen der bestimmungs- und aufgabengemässen Nutzung erforderlich ist.

2.7.

Umgang mit Passwörtern und anderen Zugangsmitteln

2.7.1. Zugangsmittel

Zugangsmittel - Allgemein

Mit den Zugangsmitteln (Benutzername, Passwörter, PIN, Chip-Karten, Netzwerkschlüssel, Zertifikate etc.) ist die Verpflichtung verbunden, diese nur gemäss den Bestimmungen dieses Reglements einzusetzen, zu schützen und vertraulich zu behandeln. Persönliche Login-Daten dürfen keinesfalls weitergegeben werden. Drittpersonen darf kein Zugang zu IT-Ressourcen ermöglicht werden.

Um unbefugte Zugriffe zu verhindern, haben die Nutzer angemessene Schutzmassnahmen zu treffen. Dazu gehören sichere Passwörter (Ziff. 2.7.2-2.7.4), die regelmässig geändert werden und das korrekte Abmelden bei Arbeitsschluss (Ziff. 2.7.5).

Untersagt sind insbesondere

- die Anmeldung unter falschem Namen
- der Angriff auf fremde Passwörter und andere Zugangsberechtigungsmittel
- das unbefugte Eindringen in Netzbereiche, für die eine besondere Zugriffsberechtigung gilt.

Besteht die Vermutung, dass ein Passwort oder ein anderes Zugangsberechtigungsmittel Dritten unbefugt bekannt oder zugänglich gemacht wurde oder von diesen genutzt wird, ist dies umgehend den IT-Services zu melden.

2.7.2. Passwörter

Passwörter

Passwörter sind sorgfältig auszuwählen, vertraulich zu benutzen und regelmässig zu wechseln. Alle Passwörter sind persönlich. Es ist untersagt, anderen Personen den Zugang mit dem eigenen Benutzernamen und Passwort zu ermöglichen. Es dürfen keine Passwörter aufgeschrieben werden.

2.7.3. Passwortrichtlinie

Globale Passwortrichtlinie

Folgende Passwortvorgaben sind für geschäftsrelevante Systeme/Applikationen (Active Directory, SAP, GARAIO REM, eFF, Archivsystem) technisch implementiert.

- Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein
- Das Passwort muss mindestens ein Sonderzeichen oder eine Zahl enthalten
- Das Passwort muss mindestens einen Klein- oder Grossbuchstaben enthalten
- Mindestens die letzten 2 Passwörter dürfen nicht verwendet werden

- Das Passwort ist 180 Tage lang gültig und muss danach geändert werden
- Die Anzahl erlaubter Fehlversuche bei der Anmeldung ist 5
- Definition von verbotenen Passwörtern (Siehe Kapitel 2.7.4)

Ausnahmen:

Systembedingte Restriktionen der Passwortparameter für geschäftsrelevante Systeme/Applikationen gelten nicht als Verletzung der globalen Passwortrichtlinie. Diese Abweichungen erfordern zudem keine Sonderfreigabe (Waiver) durch den Leiter IT-Services.

Für weitere Systeme/Applikationen, welche auf der Plattform der Privera betrieben werden, ist die Passwortrichtlinie soweit möglich umzusetzen. Das Kreditorenworkflowsystem sowie das Archivsystem beziehen die Passwortparameter aus Active Directory.

Bekannte technische Restriktionen:

- Verbotene Passwörter können im GARAIO REM nicht hinterlegt werden
- Die Vorgaben bezüglich der Sonderzeichen oder Zahl, der Klein- und Grossbuchstaben und der erlaubten Fehlversuchen können im GARAIO REM technisch nicht umgesetzt werden.

2.7.4.

Verbotene Passwörter

Verbotene Passwörter

Sofern es technisch möglich ist, werden in den Systemen/Applikationen Passwörter hinterlegt, welche nicht enthalten/verwendet werden dürfen. Es handelt sich hierbei um folgende Wörter:

- Privera, PRIVERA
- Jahreszeit (z.B. Sommer)
- Monat (z.B. Januar)
- Genf, Genève, Lausanne, Freiburg, Fribourg, Sion, Bern, Gümligen, Solothurn, Baden, Dättwil, Zürich, Wallisellen, Basel, Oberwil, Monbijou, Sulgenau, Liebefeld, St. Gallen, Luzern, Kriens, Lugano, Rapperswil, Jona
- Vebe, Inkasso, orko, human, ressource, libu, Buchhaltung, fibu, Management, Empfang, Vermarktung, Geschäftsleitung, Teamleiter, Nebenkosten, Liegenschaft, Vermietung, Haus, Mandat, Prinnet, intern, Dienst, Rechnung, Controlling, bewi, Bewirtschaftung, rem, Helpdesk, Beratung, Bewertung, Qualität, Prozess
- asdf, qwer, yxcv

2.7.5.

An-/Abmeldung

An- und Abmeldung

Mit Benutzer-ID und Passwort kann sich jeder Mitarbeitende auf dem Notebook und am Firmennetzwerk anmelden. Sollte das Passwort nicht mehr zur Verfügung stehen, sind die IT-Services zu kontaktieren. Das System wird gesperrt, wenn das Passwort mehrere Male falsch eingegeben wird. Die IT-Services können den betroffenen Account wieder entsperren. Beim Verlassen des Arbeitsplatzes muss das Notebook immer gesperrt werden und bei Arbeitsschluss müssen sich die Mitarbeitenden ordnungsgemäss abmelden.

2.7.6.

Bildschirmsperre

Bildschirmsperre mit Passwort

Ein Bildschirmschoner mit Passwortschutz zur Ausblendung des Bildschirms und Sperrung der Eingabegeräte wird automatisch nach 15 Minuten aktiviert.



- 2.8. Umgang mit dem Internet
- 2.8.1. Ethik/Recht
 Ethische Grundsätze und Recht
 Das Internet darf nicht missbräuchlich verwendet werden, insbesondere sind Internetzugriffe und -aktivitäten jeglicher Art, welche gegen Moral, Ethik und Gesetz verstossen, verboten (so z.B. das Herunterladen, Senden und unbedachte Öffnen von pornographischem Material, sexuellen Mitteilungen oder Witzen, rassistische Äusserungen, oder andere Aussagen und Darstellungen, die geeignet sind, einen sitten- oder rechtswidrigen Tatbestand zu erfüllen). Durch einen technischen Filter werden solche Inhalte soweit möglich automatisch geblockt und regelmässig ausgewertet (vgl. Ziff. 3).
- 2.8.2. Downloads
 Downloads
 Das Herunterladen von Spielen, Programmen, Musik-Dateien, Bildern, Grafiken und sonstigen, nicht mit der beruflichen Tätigkeit und Funktion in Verbindung stehenden Dateien, ist nicht erlaubt.
- 2.8.3. Streaming
 Streaming
 Unter Streaming wird in diesem Dokument das Hören von Radiosendungen und Musik, sowie das Schauen von Fernsehsendungen, Live-Ticker, etc. über das Internet verstanden. Diese Vorgänge wirken sich negativ auf die Performance des Netzwerks aus und beeinflussen damit die Arbeitsgeschwindigkeit und sind nicht erlaubt.
- 2.8.4. Messenger
 Messenger, Chat und Social und Community-Plattformen
 Die Verwendung von Messenger aller Art, Chat-Foren, Social- und Community-Plattformen ist für nicht geschäftliche Aufgaben untersagt.
- 2.8.5. Identifikation
 Identifikation / Registration
 Zur Identifikation im Internet dürfen nur die offiziellen Firmenangaben (Adresse, Name, Person, Firma etc.) verwendet werden.
- 2.8.6. Benutzer-ID
 Vertrauliche Angaben
 Firmeninterne Benutzer-IDs sowie Passwörter dürfen nicht veröffentlicht oder für Logins in externen Internet-Diensten (z.B. private E-Mail-Konten, Member-Logins) verwendet werden.
- 2.8.7. Prüfung Vertrauenswürdigkeit
 Vertrauenswürdigkeit von Daten aus dem Internet
 Vom Internet bezogene Daten und Informationen sind nicht grundsätzlich korrekt und zuverlässig. Die verwendeten Daten aus unbekannten oder bekannten Internet-Quellen sind auf Echtheit, Gültigkeit und Glaubwürdigkeit zu prüfen.
- 2.8.8. Private Nutzung
 Private Nutzung des Internets
 Die private Nutzung des Internets am Arbeitsplatz bzw. auf dem Notebook ist, soweit gemäss den vorangehenden Bestimmungen nicht untersagt, als Ausnahme zu betrachten und auf das Notwendigste zu beschränken. Durch die private Nutzung darf weder ein Sicherheitsrisiko entstehen, noch die Arbeitsleistung des Benutzers beeinträchtigt werden und keine nennenswerte Systembelastung entstehen. Untersagt ist die Nutzung für eigene kommerzielle Zwecke der Mitarbeitenden.
- 2.9. E-Mail
 Umgang mit E-Mail
 E-Mails werden als Kommunikationsmittel, soweit technische, rechtliche oder wirtschaftliche Gründe dem nicht entgegenstehen, zur Beschleunigung und Vereinfachung des Informationsaustausches vorrangig gegenüber der Briefpost und gegenüber dem Fax verwendet.

- 2.9.1. Systeme**
Zulässige Systeme
Für den E-Mail-Verkehr im Namen der Privera AG dürfen nur die dafür bestimmten und freigegebenen Systeme und Programme verwendet werden.
- 2.9.2. Account**
E-Mail-Benutzer-Account
Alle Mitarbeitenden erhalten, ob fest oder temporär angestellt, einen eigenen E-Mail-Account mit einer Mailbox.
- 2.9.3. Private E-Mails**
Private E-Mails
Das Verfassen und Versenden von privaten E-Mails während der Arbeitszeit ist zulässig, sofern dies zeitlich massvoll erfolgt, die Interessen der Privera AG und die Geschäftstätigkeit nicht beeinträchtigt werden sowie keine nennenswerte Systembelastung daraus entsteht. Private E-Mails sind klar von den geschäftlichen Mitteilungen zu unterscheiden.
- 2.9.4. Risiken**
Risiken und Gefahren
Die Mitarbeitenden werden von den IT-Services hinsichtlich der aktuellen Gefahren im Umgang mit E-Mails sensibilisiert und regelmässig informiert.
- 2.9.5. Empfänger**
Erstellung von E-Mails
Der Empfängerkreis unter «An» und «Cc» ist auf ein notwendiges und sinnvolles Minimum zu beschränken.
- Blind Copy**
Die Verwendung der Blind Copy Funktion (Bcc) ist bei internen und externen E-Mails nicht erlaubt, da dies nicht der Geschäftsphilosophie entspricht.
- Mitteilung**
Mitteilungen sind kurz und prägnant zu halten. Form und Inhalt müssen den Richtlinien der Geschäftskorrespondenz entsprechen.
- Signatur**
Alle nach aussen gehenden E-Mails müssen die erforderlichen Angaben zum Absender enthalten. Deshalb werden zur Beschreibung des Absenders bei E-Mails automatisch sogenannte Signaturen (Absenderangaben) an das Ende der E-Mail angefügt. Es sind die bestehenden Signaturvorlagen auf PRInet zu verwenden.
- 2.9.6. Attachments**
Versand von E-Mails
Beim Versand von Attachments ist Zurückhaltung geboten. Für die Erstellung von Attachments aus mehreren Dateien sind die firmeneigenen Komprimierungs-Tools zu verwenden.
- Kontrolle Restinfo**
Vor dem Versenden einer Datei sind die Einträge in den Dateieigenschaften und die «verborgenen» bzw. «ausgeblendeten» Texte auf unzulässige Restinformationen zu kontrollieren. Interne Kommunikationen in Mails sind zu löschen, sofern diese nicht explizit für den externen Empfänger von Bedeutung sind. Extern sollten nur in «PDF Format» gewandelte Beilagen versandt werden.
- 2.9.7. Sicherheit**
Vertraulichkeits- und Persönlichkeitsschutz
E-Mails gelten standardmässig als nicht sicheres Kommunikationsmittel. Wenn der E-Mailabsender bekannt und die damit in Verbindung zu bringende Person vertrauenswürdig ist, ist der Versand von sensiblen Informationen zulässig.
- Weitergabe**
Bei der Weitergabe von personenbezogenen Daten ist die Datenschutzgesetzgebung und interne Regelungen zu beachten. Im Zweifelsfall sind entsprechende Informationen beim Personaldienst einzuholen.
- 2.9.8. Kontrolle**
Empfang von E-Mails
Der Posteingang ist regelmässig auf den Eingang von E-Mails zu kontrol-



Mailbox	lieren. E-Mails sollten nicht unnötig lange im Posteingang gespeichert werden.
Sorgfalt Attachments	E-Mails mit Attachments von nicht identifizierbaren Absendern, von zweifelhafter Herkunft, dürfen unter keinen Umständen geöffnet werden. Sie sind erst nach telefonischer Rückfrage beim Absender zu öffnen. Andernfalls sind sie zu löschen. Die Löschung erfolgt mit der Tastenkombination Shift + Delete, so dass die E-Mail nicht im Ordner «Gelöschte Objekte» abgelegt wird.
Unnütze Mails	Unnütze E-Mails (SPAMS, Kettenbriefe, falsche Virenwarnungen – s.g. Hoaxes), sind ohne zu antworten und ohne die Beilagen zu öffnen unverzüglich zu löschen.
2.9.9. Outlook Berechtigungen	Stellvertreter Regelung Jeder Mitarbeitende bestimmt über die Berechtigungen seiner Ordner im Outlook die Zugriffsmöglichkeiten seiner Stellvertretung. Automatisches Weiterleiten von E-Mails an den Stellvertreter ist nur innerhalb der Privera AG erlaubt.
2.9.10. Ablage	Ablage Versandte und erhaltene E-Mails werden, soweit sie für den Geschäftsgang von Bedeutung und von Gesetzeswegen verlangt sind, analog zu Fax- und Briefkorrespondenz in Papierform zu den Akten gelegt. Dies gilt sowohl für die E-Mail-Nachricht wie für beigefügte Dateien (Attachments).
2.10.	Abwesenheit und Ausscheiden aus dem Unternehmen
2.10.1. Abwesenheit	Abwesenheit Bei längeren Abwesenheiten (ab 2 Arbeitstagen) ist eine Weiterleitung an einen Stellvertreter oder der Abwesenheitsassistent einzurichten, der über die Abwesenheit und deren Dauer informiert und gegebenenfalls die Stellvertretung angibt, an die geschäftliche E-Mails zugestellt werden können. Bei Unterlassung oder Verhinderung (z. B. bei Unfall oder Krankheit) kann die Aktivierung der Abwesenheitsmeldung veranlassen. Bei planbaren Abwesenheiten sind die Mitarbeitenden dafür verantwortlich, dass sie die in ihren E-Mail-Accounts, persönlichen Dateiablagen sowie auf dem Notebook und allfälligen anderen mobilen Geräten gespeicherten Daten aus Vorgängen, die die Privera AG betreffen, an diejenigen Mitarbeitenden weiterleiten, die für die weitere Bearbeitung der betreffenden Vorgänge während der Dauer der Abwesenheit zuständig sind. Bei Unterlassung oder Verhinderung ist unter den nachfolgenden Voraussetzungen ein Zugriff auf E-Mail-Accounts, persönliche Dateiablagen sowie mobile Geräte von Mitarbeitende, zur Beschaffung der für die Bearbeitung geschäftlicher Vorgänge benötigten Daten auf Anordnung Leiters IT-Services möglich: ▪ Die Daten aus dem E-Mail-Account, der Dateiablage oder einem mobilen Gerät werden zur Bearbeitung geschäftlicher Vorgänge benötigt, die nicht aufgeschoben werden können. ▪ Als privat erkennbare Daten werden weder gelesen noch geöffnet. Sind Daten erst nach dem Öffnen als privat erkennbar, werden sie umgehend wieder geschlossen. ▪ Die Nutzer werden nachträglich über den erfolgten Zugriff auf ihre E-Mail-Accounts, persönlichen Dateiablagen und/oder mobilen Geräte und über den Grund des Zugriffs informiert.

2.10.2. Ausscheiden

Ausscheiden aus dem Unternehmen
Beim Ausscheiden von Mitarbeitenden aus der PRIVERA AG sind mit Beendigung der Arbeiten die den Nutzern zur Nutzung überlassenen IT-Ressourcen zurückzugeben.

Bei Austritt von Mitarbeitenden aus der Privera AG haben sie bis zum Tag ihres Austritts sämtliche in ihren E-Mail-Accounts, persönlichen Dateiablagen im Notebook sowie auf allfälligen weiteren mobilen Geräten gespeicherten Daten aus Vorgängen, die die Privera AG betreffen, intern an die für die weitere Bearbeitung zuständigen Mitarbeitenden zu übergeben. Als Tag des Austritts gilt der letzte Arbeitstag während der Kündigungsfrist, gegebenenfalls der Tag der Freistellung.

Daten aus der privaten Nutzung der IT-Ressourcen sind von den Mitarbeitenden zu löschen. Für allenfalls nach dem Austritt bzw. der Freistellung noch vorhandene Daten privater Natur behält sich die PRIVERA AG die Löschung vor. Ferner lehnt die Privera AG jede Verantwortung und Haftung im Zusammenhang mit allfälligen Missbräuchen solcher Daten ab.

Sind Mitarbeitende verhindert oder versäumen sie es trotz entsprechender Aufforderung, ihre geschäftlichen Daten gemäss Abs. 2 dieser Ziff. 2.10.2 zur weiteren Bearbeitung zu übergeben oder ihre privaten Daten gemäss Abs. 3 zu löschen, so kann dies stellvertretend auf Anordnung des Leiters IT-Services erledigt werden. Es gelten dabei die Grundsätze von Abs. 2 von Ziff. 2.10.1 für den Zugriff auf die Daten entsprechend.

Die Regelung gemäss dem vorangehenden Abs. 4 gilt auch im Todesfall.

3. Überwachung und Kontrolle

3.1. Technische Schutzmassnahme

Organisatorische und technische Schutzmassnahmen
Die Privera AG trifft, organisatorische und technische Schutzmassnahmen gegen absichtliche und/oder unabsichtliche Fehler, Missbrauch sowie technischen Schaden. Die organisatorischen und technischen Schutzmassnahmen werden regelmässig überprüft und gegebenenfalls dem neuesten Stand der Technik angepasst. Die Überprüfung möglicher Anpassungen erfolgt auch nach technischen Störungen.

3.2. Virenprüfung

Virenprüfung
Ein- und ausgehende Mails und Dateien werden automatisch auf Viren geprüft. Das Ergebnis der Virenprüfung wird dokumentiert. Beim Erhalt virenbefallener Dateien werden Absender und Empfänger benachrichtigt.

3.3. Sperrung

Sperrung
Unsichere Internetseiten werden von den IT-Services automatisch gesperrt. Beim Öffnen erscheint eine Fehlermeldung. Falls Mitarbeitende den Zugriff auf eine derart gesperrte Seite benötigen, melden Sie sich bei IT-Services.

3.4. Filter

Filterung des Inhalts
Mails mit unethischem oder unsicherem Inhalt werden automatisch gefiltert oder in Quarantäne gestellt. Die betroffenen Mailempfänger erhalten eine Nachricht.

3.5. Blockierung Anhänge

Blockierung von Anhängen
Anhänge mit unsicherem Inhalt werden gefiltert oder in Quarantäne gestellt. Die betroffenen Mailempfänger erhalten eine Nachricht.

3.6. SPAM

SPAM

Zur Begrenzung der Mailflut werden Mails, welche die Eigenschaft einer Blindwerbung (Massensendungen) haben, mit dem Betreff: «SPAM» gekennzeichnet.

3.7. Kontrollrecht

Kontrollrecht

Die Privera AG behält sich das Recht (unter Berücksichtigung der anwendbaren arbeitsrechtlichen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen) vor, die IT-Ressourcen nach Inhalten abzusuchen, die auf Gefahren wie Viren, Würmer und andere Schadprogramme, Systemüberlastungen etc. oder auf Missbräuche (vgl. Ziff. 3.9) hindeuten und die verantwortlichen Mitarbeitenden zu eruieren. Das entsprechende Vorgehen wird nachfolgend in den Ziff. 3.8 bis 3.11 beschrieben.

3.8 Protokollierung

Protokollierung

Die Mitarbeitenden werden hiermit darauf aufmerksam gemacht, dass die Zugriffe auf Systeme, Programme und Daten, die Internet-Nutzung sowie Art und Umfang des E-Mail-Verkehrs protokolliert werden. Dieser Prozess läuft automatisiert ab. Die Protokolle werden gespeichert und nach einer bestimmten Zeit gelöscht. Dies geschieht, um Schadensfunktionen oder Missbräuche im System zu entdecken.

3.9 Missbräuche

Missbräuche

Missbräuchlich ist jede Nutzung der IT-Ressourcen, wenn diese Nutzung gegen den Arbeitsvertrag, dieses Reglement oder gegen weitere Weisungen und sonstige Vorschriften der Privera AG, gegen Anordnungen der zuständigen Vorgesetzten oder anderer Verantwortlicher der Privera AG oder gegen die Rechtsordnung verstösst oder die Rechte Dritter verletzt.

Als missbräuchlich untersagt ist die Benutzung der IT-Ressourcen insbesondere

- zwecks Herstellung, Beschaffung, Verarbeitung, Speicherung oder Übermittlung von Material mit widerrechtlichem oder unsittlichem Inhalt (z. B. Gewaltdarstellungen, Pornographie),
- zu jedem sonstigen strafbaren Verhalten: darunter fallen u.a. ehrverletzende Äusserungen, betrügerische Handlungen, unbefugtes Abhören oder Aufnehmen von Gesprächen (z.B. Aufnahmen von Mobiletelefon-Gesprächen oder Videokonferenzen ohne Kenntnis aller Beteiligten), urheberrechtsverletzende Nutzung (z.B. Download von urheberrechtlich geschützten Fotografien, Musikstücken, Filmen) etc.,
- zur Verwendung oder Installation von Programmen sowie für das Einführen von Daten, die die Sicherheit der IT-Ressourcen in irgendeiner Weise negativ beeinflussen oder ihre Kapazitäten übermässig belasten,
- durch die übermässige Beanspruchung, die für die PRIVERA AG ungerechtfertigte Kosten verursacht oder andere Nutzer in der Nutzung einschränkt,
- in Verletzung von Lizenzbestimmungen oder Geistigem Eigentum, wie insbesondere durch Erstellung unautorisierter Kopien von Software oder Daten und durch den unautorisierten Zugriff auf Software und auf Daten,
- Störung oder Belästigung von anderen Benutzern oder Dritter durch Mitteilungen in Kommunikations-Systemen (z. B. E-Mails, Chats mit beleidigenden, sexistischen oder diskriminierenden Inhalten),
- in Verletzung von Ziff. 2.7.1.

3.10 Konsequenzen von Missbräuchen

3.10.1 Abklärungen

Abklärungen

Die IT-Services sorgen im Zusammenhang mit Missbräuchen oder Verdachtsfällen in Absprache mit dem CEO und/oder CFO für die notwendigen Abklärungen und treffen die erforderlichen Massnahmen (z. B. personenbezogene Auswertungen gemäss Ziffer 3.11.3).

3.10.2 Vorsorgliche Massnahmen

Vorsorgliche Massnahmen

Gegenüber fehlbaren Mitarbeitenden können die folgenden sichernden und vorsorglichen Massnahmen angeordnet werden:

- die Nutzungsmöglichkeiten für die IT-Ressourcen oder bestimmte Teile derselben einschränken,
- den Zugang zu den IT-Ressourcen oder bestimmten Teilen derselben sperren oder diese einziehen,
- missbräuchliche, insbesondere rechtswidrige Daten blockieren, zu Beweis Zwecken sichern und aufbewahren oder missbräuchliche, insbesondere rechtswidrige Daten löschen.

3.10.3 Sanktionen

Sanktionen

Als Sanktion gegen Missbräuche können die fehlbaren Nutzer mit der dauernden Sperrung des Zugangs zu bzw. mit dem Entzug von IT-Ressourcen, der Löschung von missbräuchlichen Daten, Nutzungseinschränkungen oder einem Nutzungsverbot sowie disziplinarischen und rechtlichen Sanktionen (vgl. Ziff. 4) belegt werden.

3.10.4 Kosten- und Schadenersatz

Schadenersatz

Die durch Missbräuche und deren Folgen, einschliesslich von deren Aufklärung und Sanktionierung, verursachten Schäden und Kosten (z.B. erhöhter Supportaufwand) können, inklusive allfälliger Gerichts- und Anwaltskosten, auf die fehlbaren Nutzer überwält werden.

3.11.

Auswertung von Protokollen

3.11.1 Anonyme Auswertung

Anonyme Auswertung

In Bezug auf die gemäss Ziffer 3.8 aufgezeichneten Daten werden durch den IT-Services regelmässig anonyme, durch die Systeme automatisch generierte statistische Analysen ausgewertet. Die statistischen Auswertungen beziehen sich insbesondere auf die folgenden Kriterien (nicht abschliessend):

- Auslastung von Netzwerk und Netzwerkkomponenten
- Speicherplatzbelegung
- Performance allgemein
- Verfügbarkeit
- Hitlisten Internet-Webseiten
- E-Mail und Chat-Verkehr (Spam, Top-Sender)
- Auswertungen von Störungen.

Ergeben sich aufgrund dieser anonymen Auswertungen Hinweise auf mögliche Missbräuche im Sinne von Ziff. 3.9, ist dies von den Analysten jeweils umgehend dem Leiter IT-Services mitzuteilen. Dieser entscheidet in Absprache mit dem CEO und/oder CFO über eine allfällige personenbezogene Auswertung gemäss Ziffer 3.11.3.

3.11.2 Pseudonyme Auswertung

Pseudonyme

In Bezug auf die gemäss Ziffer 3.8 aufgezeichneten Daten nehmen die IT-

Auswertung

Services auf Anordnung des Leiters IT-Services stichprobenweise pseudonyme Auswertungen in Bezug auf allfällige missbräuchliche Nutzungen (oben Ziff. 3.9) vor.

Anlässlich dieser stichprobenweisen Überprüfung festgestellten Missbräuche (Ziff. 3.9) oder ein entsprechender Verdacht sind jeweils umgehend dem CEO und CFO mitzuteilen. Dieser entscheidet über die Ergreifung allfälliger Massnahmen gemäss Ziff. 3.10.2 (sichernde/vorsorgliche Massnahmen) und 3.11.3 (personenbezogene Auswertung).

Die Konkordanzlisten, aufgrund deren eine eindeutige personenbezogene Zuweisung der pseudonymen Daten möglich ist, gelten als vertraulich und sind nur für die Geschäftsleitung, der Leitung IT-Services sowie im Einzelfall für die von diesem bezeichneten und zur Vertraulichkeit verpflichteten Mitarbeitenden, die zur Unterstützung bei der Durchführung einer personenbezogenen Auswertung beigezogen werden, zugänglich.

3.11.3

Personenbezogene

Auswertung

Personenbezogene Auswertung

Der CEO und/oder CFO entscheidet bei festgestellten Missbräuchen im Sinne von Ziff. 3.9

oder dem Vorliegen des Verdachts auf solche Missbräuche über die personenbezogene Auswertung der gemäss Ziffer 3.8 vorgenommenen Aufzeichnungen zur Identifikation der für den in Frage stehenden Missbrauch verantwortlichen Mitarbeitenden. Erhärtet sich der Missbrauchsverdacht nicht, wird die personenbezogene Auswertung umgehend eingestellt. Eine personenbezogene Auswertung kann insbesondere auch auf Anordnung von Strafverfolgungsbehörden erfolgen.

Bei Auftreten von technischen Störungen der IT-Ressourcen, die allein durch technische Massnahmen nicht verhindert werden können, kann der CEO und/oder CFO die personenbezogene Auswertung der gemäss Ziffer 3.8 vorgenommenen Aufzeichnungen zur Identifikation des für die in Frage stehende Störung verantwortlichen Nutzers anordnen.

Die personenbezogene Auswertung der Aufzeichnungen wird in Absprache zwischen dem Leiter IT-Services und dem CEO und/oder CFO nach dessen Anweisungen bezüglich der massgeblichen Parameter, wie Art der Daten, Datum, Tageszeiten, Geschäftseinheiten, Dateigrösse etc., durch Mitarbeitende der IT-Services oder durch beigezogene externe Spezialisten durchgeführt.

3.11.4

Vertraulichkeit

Vertraulichkeit

Personenbezogene Auswertungen gemäss Ziff. 3.11.3 sind vertraulich zu behandeln und werden durch entsprechende Massnahmen gegen den unbefugten Zugang und die unbefugte Kenntnisnahme geschützt.

Über das Ergebnis der pseudonymen und der personenbezogenen Auswertungen sowie über sichernde und vorsorgliche Massnahmen ist von den damit befassten Personen strengstes Stillschweigen zu wahren. Auskünfte dürfen darüber nur dann und nur insoweit erteilt werden, als dies gemäss dem vorliegenden Reglement sowie allfälligen weiteren, im gegebenen Fall anwendbaren rechtlich verbindlichen Bestimmungen zulässig ist.

3.12

Briefgeheimnis

Briefgeheimnis

Um die Grundlage für Innovationen zu schaffen, digitalisiert sich die Privera AG von Grund auf neu. Nebst den technischen und organisatorischen Veränderungen mussten auch die rechtlichen Anforderungen neu geprüft und auf die neuen Gegebenheiten ausgerichtet werden. Aufgrund des Digitalisierens der physischen Briefpost betrifft dies namentlich das Briefgeheimnis. Für dieses gilt:

- Mitarbeitende der Privera AG sind, soweit dies von ihnen beeinflusst werden kann, dafür verantwortlich, dass nur Geschäftskorrespondenz an die Privera AG zugestellt wird.
- Sollte trotzdem private und/oder persönliche Post an einen Mitarbeitenden der Privera AG zugestellt werden, willigt dieser ein, dass der offizielle Scanning-Partner der Privera AG (die Sydoc AG, Mühlegasse 18, 6340 Baar) private und/oder persönlich adressierte Post im Rahmen der elektronischen Postverarbeitung öffnen, scannen, korrekt registrieren und an das dafür vorgesehene persönliche E-Mailkonto des jeweiligen Mitarbeitenden weiterleiten darf. Die physische Post wird anschliessend durch die Sydoc AG fachmännisch entsorgt.

4. Disziplinarische und rechtliche Sanktionen

Sanktionen

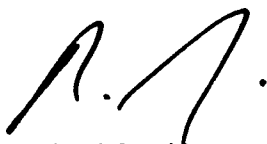
Eine Missachtung dieses Reglements kann zu einer Rechtsverletzung (z.B. Persönlichkeitsrechts-, Urheberrechts-, Datenschutz-, Geschäftsgeheimnisverletzungen etc.) führen, für welche die fehlbaren Personen zivil- und strafrechtlich verantwortlich gemacht werden können. Zudem haben die Verstösse gegen dieses Reglement disziplinarische Konsequenzen gemäss den allgemeinen arbeitsvertraglichen Regelungen zur Folge. Unter disziplinarischen Konsequenzen kann das Informieren des Vorgesetzten bis hin zu einer fristlosen Kündigung verstanden werden.

5. Gültigkeit

Gültigkeit

Dieses Reglement tritt am 01.01.2021 in Kraft und ersetzt alle früheren Ausgaben von IT-Nutzungsreglement.

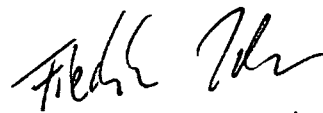
Privera AG



Michael Stucki
CEO



Pierre-Alain Cosendai
CFO



Julien Fiechter
Leiter IT Services

Richtlinie zum Schutz der persönlichen Integrität am Arbeitsplatz

Inhaltsverzeichnis

1.	Geltungsbereich	3
2.	Grundsatz	3
3.	Prävention	3
4.	Diskriminierung	3
4.1.	Merkmale und Formen von Diskriminierung	3
5.	Mobbing	3
5.1.	Merkmale und Formen von Mobbing	4
6.	Sexuelle Belästigung	4
6.1.	Merkmale und Formen von sexueller Belästigung	4
7.	Vorgehen und Meldungen	4
7.1.	Informelle Behandlung	5
7.2.	Formelle Behandlung	5
8.	Sanktionen	5
9.	Inkrafttreten	5

1. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeitenden auf sämtlichen Hierarchiestufen der PRIVERA AG.

2. Grundsatz

Das physische und psychische Wohlbefinden der Mitarbeitenden und die Arbeitssicherheit haben innerhalb der unternehmerischen Rahmenbedingungen Priorität. Im Vordergrund stehen die Arbeitsfähigkeit und die Prävention.

Die PRIVERA AG schützt die Persönlichkeit ihrer Mitarbeitenden und duldet keine Verletzungen der persönlichen Integrität wie Diskriminierung, Mobbing und sexuelle Belästigung. Mit Verletzungen der persönlichen Integrität sind Angriffe auf die Person als Ganzes gemeint. Es geht um Verhaltensweisen, die Grenzen überschreiten und den Selbstwert eines Menschen schädigen. Die PRIVERA AG erwartet einen gewalt- und belästigungsfreien Umgang auf allen Hierarchieebenen.

3. Prävention

Die Pflege einer offenen, transparenten und ehrlichen Kommunikation im Rahmen des Arbeitsumfeldes ist die wirksamste Massnahme, um die persönliche Integrität der Mitarbeitenden zu schützen. Gegenseitiger Respekt und Vertrauen sind dabei zentral, sowie ein konstruktiver Umgang mit Differenzen. Die Mitgestaltung eines guten Arbeitsklimas ist die Aufgabe aller Mitarbeitenden und Vorgesetzten der PRIVERA AG.

4. Diskriminierung

Als Diskriminierungen gelten Äusserungen und Handlungen, die sich in herabsetzender oder benachteiligender Absicht gegen Personen bestimmter sozialer Gruppen richtet.

Die PRIVERA AG ist offen gegenüber allen Menschen, Kulturen und neuen Ideen. Sie lebt den Grundsatz der Gleichstellung und Lohngleichheit bei gleicher Leistung für Mann und Frau in allen Bereichen der Unternehmung.

4.1. Merkmale und Formen von Diskriminierung

Eine Diskriminierung aufgrund der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen körperlichen, geistigen oder psychischen Eigenschaften wird nicht geduldet.

Dies gilt es insbesondere bei der Anstellung, der Aufgabenzuteilung, der Gestaltung der Arbeitsbedingungen, der Entlohnung, der Aus- und Weiterbildung, der Beförderung oder der Entlassung zu beachten.

5. Mobbing

Meist tritt Mobbing situationsbedingt und unabhängig von Persönlichkeitsmerkmalen der angegriffenen Person auf. Um Mobbing zu erkennen, ist eine gesamtheitliche Betrachtung der Situation, sowie deren Entstehung zu beurteilen.

Mobbing ist ein systematisches, feindliches und über einen gewissen Zeitraum (mindestens 6 Monate) anhaltendes oder wiederholtes Verhalten, mit dem eine Person an ihrem Arbeitsplatz isoliert, ausgegrenzt oder gar von ihrem Arbeitsplatz entfernt werden soll. Die Art der Angriffe kann sich dabei immer wieder ändern.



5.1. Merkmale und Formen von Mobbing

- Schikanöse Handlungen, welche das persönliche oder berufliche Ansehen der angegriffenen Person schädigen, sie sozial isolieren oder ausstossen
- Konfliktbelastete Kommunikation oder Kommunikationsverweigerung
- Die Handlungen werden von der betroffenen Person subjektiv als feindselig wahrgenommen.
- Die angegriffene Person gerät durch Mobbing in eine unterlegene Position, unter massiven Stress und wird allenfalls krank

6. Sexuelle Belästigung

Als sexuelle Belästigung gilt jede Verhaltensweise mit sexuellem Bezug, welche von einer Seite unerwünscht ist und die Personen aufgrund ihres Geschlechts herabwürdigt. Sexuelle Belästigung kann unterschiedliche Formen haben und mit Worten, Gesten oder Taten ausgeübt werden. Ausschlaggebend dabei ist nicht die Absicht der Handlung, sondern wie diese beim Gegenüber ankommt. Jede Person legt seine persönlichen Grenzen individuell fest. Hinweise auf sexuelle Belästigung müssen immer ernst genommen werden.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verletzt die Persönlichkeit und Würde von Menschen. Sie behindert die Chancengleichheit am Arbeitsplatz und kann die Arbeitsleistung der betroffenen Personen beeinträchtigen sowie ihre Anstellung gefährden. Sexuelle Belästigung kann von den Mitarbeitenden aber auch von der Kundschaft oder Geschäftspartnern des Unternehmens ausgehen. Die Folgen sexueller Belästigung auf die psychische und physische Gesundheit können schwerwiegend sein.

6.1. Merkmale und Formen von sexueller Belästigung

Unter den Begriff sexuelle Belästigung fallen beispielsweise (Aufzählung nicht abschliessend):

- Anzüglichkeits- oder abwertende Bemerkungen über das Äussere
- Sexistische Bemerkungen und Witze über sexuelle Merkmale, sexuelles Verhalten und die sexuelle Orientierung von einzelnen Frauen und Männern
- Vorzeigen oder Verteilen von sexistischem Material
- Unerwünschte Einladungen mit sexueller Absicht
- Unerwünschte Körperkontakte und aufdringliches Verhalten
- Sexuelle Übergriffe, Nötigung oder Vergewaltigung
- Verfolgen der Zielperson innerhalb oder ausserhalb des Betriebs

7. Vorgehen und Meldungen

Bei Konflikten handelt es sich häufig um Missverständnisse. Nicht jedes Fehlverhalten ist eine bewusste Verletzung der persönlichen Integrität. Bei irritierenden Situationen, Handlungen oder Aussagen empfiehlt es sich, das Gespräch zu suchen und ungelöste Konflikte anzusprechen. Durch rechtzeitiges Handeln kann die persönliche Integrität geschützt werden. Selbstbewusstes Auftreten und Setzen von klaren Grenzen können dabei behilflich sein. In leichten Fällen soll die belästigende Person umgehend und unmissverständlich aufgefordert werden, dieses Verhalten zu unterlassen. Wichtig ist, dass die belästigte Person die Schuld nicht bei sich selbst sucht. Wenn sich die Vorfälle und Schikanen häufen, empfiehlt es sich, die Vorkommnisse schriftlich festzuhalten und die wesentlichen Punkte wie zum Beispiel involvierte Personen, Zeugen, Ort, Art der Übergriffe, Datum und Uhrzeit aufzuschreiben.

Bei auftretenden Problemen steht die HR-Abteilung zur Verfügung. Das HR dient als Vertrauensstelle und unterstützt bei der Lösungsfindung des Problems. Wenn nötig, steht die Leiterin HR Services für die formelle Abwicklung von Massnahmen und Sanktionen zur Verfügung.



7.1. Informelle Behandlung

Ein vertrauliches Gespräch kann dabei helfen, die Situation besser zu reflektieren. Bei schwierigen Fällen und wenn die Belästigung nicht eigenständig gelöst werden kann, steht die HR-Abteilung zur Verfügung. Die HR-Abteilung dient als diskrete Anlaufstelle und unterstützt bei der Lösungssuche. Es werden Handlungsmöglichkeiten und deren Konsequenzen aufgezeigt. Bei der informellen Behandlung wird keine offizielle interne Untersuchung durchgeführt.

7.2. Formelle Behandlung

Wenn eine informelle Behandlung der Situation nicht ausreicht, kann mittels der formellen Behandlung eine Beschwerde bei der Leiterin HR Services eingereicht werden. Sie sorgt in Absprache und im Einverständnis mit dem betroffenen Opfer für das Ergreifen der individuell für den Fall nötigen Massnahmen bis zur Behebung des unerwünschten Zustandes.

Mögliche Massnahmen können sein (Aufzählung nicht abschliessend):

- Anhören der involvierten Parteien
- Moderation zur Lösung der Situation (Führen von Vermittlungsgesprächen)
- Veränderung des Arbeitsumfeldes
 - Anderer Arbeitsplatz
 - Andere Abteilung, anderes Team
- Evtl. externe Fachperson beiziehen
- Definition von adäquaten Sanktionen gegen die auslösende Person
- Verfassen eines Untersuchungsberichts

8. Sanktionen

Verletzungen der persönlichen Integrität werden durch die Arbeitgeberin zum Beispiel wie folgt sanktioniert (Aufzählung nicht abschliessend):

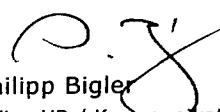
- Entschuldigung beim Opfer fordern
- Verweis/Verwarnung
- Versetzung
- Zurückstufung
- Schadenersatz
- Entlassung
- Entlassung mit Freistellung
- Fristlose Kündigung
- Strafanzeige

Die aufgeführten Sanktionen gelten auch für Personen, die eine Person absichtlich zu Unrecht beschuldigt haben.

9. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 1. Dezember 2018 in Kraft.

PRIVERA AG


Philipp Bigler
Leiter HR / Kommunikation / Organisation


Ursula Rüfer
Leiterin HR Services

Allgemeine Anstellungsbedingungen (AAB)

für Mitarbeitende und Mitarbeitende der Kaderstufe
«Basismanagement» der PRIVERA AG

Inhalt

1.	Geltungsbereich	3
2.	Einzelarbeitsvertrag	3
2.1.	Allgemeines	3
2.2.	Probezeit	3
2.3.	Anrechnung Dienstjahre	3
3.	Persönlichkeits- und Datenschutz	3
4.	Lohn, Spesen und Zulagen	3
5.	Lohnfortzahlung	4
5.1.	Krankheit und Unfall	4
5.2.	Mutterschaft	4
5.3.	Militär-, Zivilschutz-, ziviler Ersatzdienst usw.	5
5.4.	Lohnnachgenuss	5
6.	Arbeitszeit	5
6.1.	Normalarbeitszeit	5
7.	Ferien und Absenzen	5
7.1.	Ferien und Feiertage	5
7.1.1.	Ferien	5
7.1.2.	Feiertage	6
7.2.	Urlaub und Absenzen	6
7.2.1.	Mutterschaftsurlaub und Stillzeit	6
7.2.2.	Bezahlte Absenzen	6
7.2.3.	Aus- und Weiterbildung	7
7.2.4.	Unbezahlter Urlaub	7
7.2.5.	Krankheit und Unfall	7
8.	Treuepflicht	7
8.1.	Geheimhaltung	7
8.2.	Melde- und Bewilligungspflicht von Nebentätigkeiten (ausserhalb der PRIVERA AG)	8
8.3.	Bewilligungspflicht von Mandaten und Beteiligungen	8
8.4.	Meldepflicht von persönlichen Beziehungen zu Mitbewerbern oder Lieferanten	8
8.5.	Rückgabe bei Austritt	8
9.	Haftung	9
10.	Beendigung des Arbeitsverhältnisses	9
10.1.	Zeitablauf	9
10.2.	Kündigung	9
11.	Schlussbestimmungen	9
11.1.	Inkrafttreten	9
11.2.	Aufhebung des bisherigen Rechts	9
11.3.	Gerichtsstand/Anwendbares Recht	9

1.	Geltungsbereich
Gegenstand	Diese Allgemeinen Anstellungsbedingungen (AAB) gelten unmittelbar für Mitarbeitende und Mitarbeitende der Kaderstufe «Basismanagement» der PRIVERA AG. Diese AAB gelten als integrierender Bestandteil eines Einzelarbeitsvertrages und ergänzen dessen Bestimmungen.
Ausnahmen	Diese Anstellungsbedingungen gelten nicht für: ▪ Mitarbeitende der Kaderstufe «Mittleres Management» und GL
2.	Einzelarbeitsvertrag
2.1.	Allgemeines
Abschluss EAV	Die PRIVERA AG schliesst mit jedem Mitarbeitenden einen schriftlichen Einzelarbeitsvertrag (EAV) auf Basis der AAB ab.
Mindestinhalt	Der EAV regelt mindestens den Beginn des Arbeitsverhältnisses (bei befristetem Arbeitsverhältnis die Dauer), den Beschäftigungsgrad, die Dauer der Probezeit, den Lohn, die Funktion und den Arbeitsort.
2.2.	Probezeit Die Probezeit beträgt drei Monate. Im EAV kann eine kürzere Probezeit oder ein Verzicht vereinbart werden.
2.3.	Anrechnung Dienstjahre
Lehrverhältnisse/ Wiedereintritte	Bei einem Wiedereintritt in die PRIVERA AG werden bei der Berechnung der Anstellungsdauer frühere Lehr- sowie Arbeitsverhältnisse angerechnet, sofern kein Unterbruch von mehr als zwölf Monaten vorliegt.
	Die effektive Dauer eines Unterbruchs wird bei der Berechnung der Anstellungsdauer nicht eingerechnet.
3.	Persönlichkeits- und Datenschutz
Grundsatz	Es gelten die Bestimmungen der Richtlinie zum Schutz der persönlichen Integrität am Arbeitsplatz.
Datenschutz	Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, der PRIVERA AG alle für das Arbeitsverhältnis notwendigen persönlichen Daten zur Verfügung zu stellen und allfällige Änderungen bekannt zu geben. Die PRIVERA AG garantiert den Schutz der Personendaten. Die Mitarbeitenden haben jederzeit das Recht auf Einsicht in ihr Personaldossier, unrichtige Daten berichtigen und unrechtmässig beschaffte Daten vernichten zu lassen. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Datenschutz.
4.	Lohn, Spesen und Zulagen
Lohnfestlegung	Der Lohn steht in einem ausgewogenen Verhältnis zur erbrachten Arbeitsleistung und dem Leistungsverhalten. Die entsprechenden Instrumente für die Ausgestaltung einer anforderungsgerechten Entlohnung sind Funktions- und Leistungsbewertung, sowie Erfahrung der Mitarbeitenden. Die PRIVERA AG bekennt sich zu Lohngleichheit.
Lohnzahlung	Der Jahreslohn wird monatlich bargeldlos in 13 Teilen überwiesen. Vom Bruttolohn werden namentlich die Sozialversicherungsbeiträge, gestützt auf die gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen, in Abzug gebracht.

Spesen Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf Ersatz der ihnen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Tätigkeit gemäss Arbeitsvertrag entstehenden, notwendigen Spesen. Einzelheiten sind im Spesenreglement für Mitarbeitende und Mitarbeitende der Kaderstufe «Basismanagement» der PRIVERA AG geregelt.

**Kinderzulagen/
Ausbildungszulagen** Die PRIVERA AG leitet die Familienzulagen nach den kantonalen Bestimmungen und nach Erhalt der Zulagenentscheide der Ausgleichskassen an die Arbeitnehmer weiter. Massgebend ist der vertraglich festgelegte Arbeitsort.

5. Lohnfortzahlung

5.1. Krankheit und Unfall
Lohnfortzahlung Für die Dauer von maximal 730 Tagen innerhalb von 900 Tagen gewährt die PRIVERA AG bei ärztlich festgestellter, unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit (einschliesslich Schwangerschaft) oder Unfall während einer beschränkten Zeit eine Lohnfortzahlung von 100% und anschliessend 80% des Normallohns, sofern das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate gedauert hat oder für mehr als drei Monate eingegangen wurde.

Die zeitlich beschränkte, vollumfängliche Lohnfortzahlung (100%) richtet sich nach der Anzahl der Dienstjahre:

1. Dienstjahr (nach 3 Monaten)	1 Monat
2. bis 5. Dienstjahr	3 Monate
ab 6. Dienstjahr	6 Monate

Taggeldversicherung Die PRIVERA AG schliesst für ihre Leistungen Kollektivversicherungen für ein Krankentaggeld und ein Unfalltaggeld ab. Die Prämien für die Krankentaggeldversicherung und für die Unfallversicherung (inkl. UVG-Ergänzungsversicherung) werden vollumfänglich durch die Arbeitgeberin übernommen.

UVG/NBU Die Versicherungsleistungen der Unfallversicherung werden bei Berufs- und Nichtberufsunfällen gewährt. Mitarbeitende mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 8 Stunden sind nur für berufliche Unfälle versichert. Für diese Personen gelten Unfälle auf dem Arbeitsweg ebenfalls als Berufsunfälle.

**Versicherungs-
Leistungen** Die Leistungen der Unfall- resp. der Krankentaggeldversicherung stehen im Ausmass der Lohnfortzahlung der PRIVERA AG zu.

5.2. Mutterschaft
Anspruch Während dem Mutterschaftsurlaub hat die Mitarbeiterin, soweit die gesetzlichen Erfordernisse gemäss dem Erwerbsersatzgesetz EOG sowie deren Ausführungsbestimmungen erfüllt sind, Anspruch auf eine Lohnfortzahlung von 80% des Monatslohns.

Die zeitlich beschränkte, vollumfängliche Lohnfortzahlung (100%) richtet sich nach der Anzahl der Dienstjahre:

1. Dienstjahr (nach 3 Monaten)	1 Monat
2. bis 5. Dienstjahr	3 Monate
ab 6. Dienstjahr	4 Monate

EO-Leistungen Die Leistungen der gesetzlichen Mutterschaftsversicherung stehen im Ausmass der Lohnfortzahlung der PRIVERA AG zu.

5.3. Militärische Grundausbildung	Militär-, Zivilschutz-, ziviler Ersatzdienst usw. Während der eidgenössischen obligatorischen Grundausbildung werden durch die PRIVERA AG folgende Leistungen ausgerichtet: ▪ dem ledigen Mitarbeitenden: 60% des Monatslohns, jedoch mindestens die gesetzliche Erwerbsersatzentschädigung. ▪ dem verheirateten Mitarbeitenden oder dem ledigen Mitarbeitenden mit Unterstützungspflicht: 80% des Monatslohns.
Wiederholungskurs	Für die obligatorischen Wiederholungskurse während 30 Kalendertagen innerhalb eines Kalenderjahres werden die Mitarbeitenden mit 100 % des Monatslohns entschädigt. Ab dem 31. Kalendertag innerhalb eines Kalenderjahres werden die Mitarbeitenden mit 80% des Monatslohns entschädigt.
Gleichgestellte Dienstpflichten	Zivilschutz, Zivildienst sowie von weiblichen Angehörigen der Armee geleisteter Militär- oder Rotkreuzdienst ist der Militärdienstpflicht gleichgestellt.
Freiwillige Kurse	Für eine allfällige Teilnahme an freiwilligen Kursen und Veranstaltungen besteht grundsätzlich keine Lohnfortzahlungspflicht seitens der PRIVERA AG.
EO-Leistungen	EO-Leistungen oder andere Versicherungsleistungen stehen im Ausmass der Lohnfortzahlung der PRIVERA AG zu.
5.4.	Lohnnachgenuss Sofern der Mitarbeitende einen Ehe-, Lebenspartner, minderjährige Kinder oder andere Personen hinterlässt, für welche er eine Unterstützungspflicht tatsächlich erfüllt hat, besteht beim Tod dieses Mitarbeitenden ein gewisser Anspruch auf Lohnnachgenuss. Die PRIVERA AG entrichtet in diesen Fällen den Lohn für den Sterbemonat sowie die zwei Folgemonate.
6.	Arbeitszeit
6.1. Arbeitszeitreglement	Normalarbeitszeit Es gelten die Bestimmungen des Arbeitszeitreglements oder der Zeitautonomie der PRIVERA AG, welche integrierenden Bestandteil des EAV bilden.
7.	Ferien und Absenzen
7.1.	Ferien und Feiertage
7.1.1. Dauer	Ferien Die Mitarbeitenden haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Ferien von ▪ 5 Wochen bis und mit dem Kalenderjahr, in welchem das 49. Altersjahr vollendet wird ▪ 6 Wochen ab Beginn des Kalenderjahrs, in dem das 50. Altersjahr vollendet wird
Bezug	Die Mitarbeitenden melden den gewünschten Zeitpunkt der Ferien vorgängig bei ihren Vorgesetzten. Die definitive Festsetzung der Ferientermine erfolgt durch die Vorgesetzten, welche auf die Wünsche der Mitarbeitenden soweit Rücksicht nehmen, als dies mit den Interessen des Betriebs vereinbar ist. Die Ferien sind bis zum 31. Dezember zu beziehen. Einmal im Kalenderjahr müssen zwei Ferienwochen zusammenhängen. Ferien können nur halb- oder tageweise bezogen werden.

Keine Ferienauszahlung	Ferien werden während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten.																										
Nachbezug	Fallen bezahlte Feiertage in Ferien, können diese nachbezogen werden.																										
Ein-, Austritt	Bei Beginn oder Ende des Arbeitsverhältnisses während eines laufenden Kalenderjahres wird der Ferienanspruch anteilmässig gekürzt.																										
Kürzung	Die Ferien werden im Verhältnis zur Dauer der Abwesenheit gekürzt, wenn die Arbeit infolge von unverschuldeter Verhinderung (Krankheit, Unfall, Militär, Zivilschutz, ziviler Ersatzdienst, bezahlte Aus- und Weiterbildung) während eines Dienstjahres zusammen länger als 60 Kalendertage bzw. länger als 90 Tage bei Schwangerschaft ausgesetzt wird. Ab dem zweiten Monat der Abwesenheit bzw. dritten bei Schwangerschaft, hat jeder volle Abwesenheits-Monat eine Kürzung um 1/12 des jährlichen Ferienanspruches zur Folge. Für die ersten 30 Kalendertage bzw. 60 Tage bei Schwangerschaft erfolgt keine Kürzung. Die Ferienkürzung findet keine Anwendung während des Bezuges der Mutterschaftsentschädigung.																										
Unbezahlter Urlaub	Unbezahlter Urlaub und verschuldete Absenzen von mindestens einem Monat, führen zu einer proportionalen Kürzung der Ferien um 1/12 des jährlichen Anspruches.																										
Rundung	Kürzungen werden auf halbe Tage abgerundet.																										
7.1.2. Definition	Feiertage Bezahlte Feiertage sind der Bundesfeiertag, bis zu maximal acht kantonale und maximal ein lokaler Feiertag. Es gelten die Feiertage des Arbeitsorts. Fällt ein Feiertag auf einen für die Mitarbeitenden arbeitsfreien Tag, so ist er weder vergütungsberechtigt noch kann er kompensiert werden.																										
7.2.	Urlaub und Absenzen																										
7.2.1. Dauer	Mutterschaftsurlaub und Stillzeit Die Mitarbeiterin hat Anspruch auf bezahlten Mutterschaftsurlaub von 16 Wochen.																										
Zeitpunkt	Der Mutterschaftsurlaub beginnt mit dem Tag der Niederkunft.																										
Stillzeit	Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Arbeitsgesetzes (Art. 35 und 35a ArG) und der Verordnung zum Arbeitsgesetz (Art. 60 ArGV 1).																										
7.2.2. Gründe und Dauer	Bezahlte Absenzen Für Familienangelegenheiten oder besondere Anlässe besteht Anspruch auf folgende Absenzen (pro Ereignis): <table> <tr> <td>▪ eigene Heirat</td><td>2 Tage</td></tr> <tr> <td>▪ Vaterschaftsurlaub</td><td>5 Tage</td></tr> <tr> <td>▪ Hochzeit im engeren Familienkreis</td><td>1 Tag</td></tr> <tr> <td>▪ plötzliche schwere Erkrankung von Ehe- oder Lebenspartner/in, Kind, Elternteil</td><td>2 Tage</td></tr> <tr> <td>▪ Betreuung des eigenen erkrankten Kindes gegen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses</td><td>bis 3 Tage</td></tr> <tr> <td>▪ Tod von Ehe- oder Lebenspartner/in, Kind oder Elternteil</td><td>3 Tage</td></tr> <tr> <td>▪ Tod anderer nahestehender verwandter Personen</td><td>2 Tage</td></tr> <tr> <td>▪ Tod naher bekannter Personen</td><td>1 Tag</td></tr> <tr> <td>▪ eigener Umzug innerhalb des Wohnkantons</td><td>1 Tag/Jahr</td></tr> <tr> <td>▪ eigener Umzug mit Kantonswechsel</td><td>2 Tage/Jahr</td></tr> <tr> <td>▪ Aushebung, Inspektion, Abgabe der militärischen Ausrüstung, amtliche Vorladung</td><td>nötige Zeit</td></tr> <tr> <td>▪ Expertentätigkeit in der Erwachsenenbildung</td><td>1 Tag/Jahr</td></tr> <tr> <td>▪ Expertentätigkeit in der Lernendenausbildung</td><td>1 Tag/Jahr</td></tr> </table>	▪ eigene Heirat	2 Tage	▪ Vaterschaftsurlaub	5 Tage	▪ Hochzeit im engeren Familienkreis	1 Tag	▪ plötzliche schwere Erkrankung von Ehe- oder Lebenspartner/in, Kind, Elternteil	2 Tage	▪ Betreuung des eigenen erkrankten Kindes gegen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses	bis 3 Tage	▪ Tod von Ehe- oder Lebenspartner/in, Kind oder Elternteil	3 Tage	▪ Tod anderer nahestehender verwandter Personen	2 Tage	▪ Tod naher bekannter Personen	1 Tag	▪ eigener Umzug innerhalb des Wohnkantons	1 Tag/Jahr	▪ eigener Umzug mit Kantonswechsel	2 Tage/Jahr	▪ Aushebung, Inspektion, Abgabe der militärischen Ausrüstung, amtliche Vorladung	nötige Zeit	▪ Expertentätigkeit in der Erwachsenenbildung	1 Tag/Jahr	▪ Expertentätigkeit in der Lernendenausbildung	1 Tag/Jahr
▪ eigene Heirat	2 Tage																										
▪ Vaterschaftsurlaub	5 Tage																										
▪ Hochzeit im engeren Familienkreis	1 Tag																										
▪ plötzliche schwere Erkrankung von Ehe- oder Lebenspartner/in, Kind, Elternteil	2 Tage																										
▪ Betreuung des eigenen erkrankten Kindes gegen Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses	bis 3 Tage																										
▪ Tod von Ehe- oder Lebenspartner/in, Kind oder Elternteil	3 Tage																										
▪ Tod anderer nahestehender verwandter Personen	2 Tage																										
▪ Tod naher bekannter Personen	1 Tag																										
▪ eigener Umzug innerhalb des Wohnkantons	1 Tag/Jahr																										
▪ eigener Umzug mit Kantonswechsel	2 Tage/Jahr																										
▪ Aushebung, Inspektion, Abgabe der militärischen Ausrüstung, amtliche Vorladung	nötige Zeit																										
▪ Expertentätigkeit in der Erwachsenenbildung	1 Tag/Jahr																										
▪ Expertentätigkeit in der Lernendenausbildung	1 Tag/Jahr																										

Der Bezug erfolgt in vorgängiger Absprache mit den Vorgesetzten. Weitere persönliche Angelegenheiten sind, soweit möglich, im Rahmen der ordentlichen Freizeit zu besorgen.

7.2.3. Förderung	Aus- und Weiterbildung Die PRIVERA AG fördert und unterstützt die Mitarbeitenden, sich zur Erhaltung der beruflichen Mobilität und der Arbeitsmarktfähigkeit weiterzubilden.
Weiterbildungs- reglement	Die Weiterbildung soll die beruflichen, persönlichen und sozialen Kompetenzen erweitern. Ein dafür allenfalls notwendiger Urlaub und/oder finanzielle Unterstützung werden gemäss dem Aus- und Weiterbildungsreglement der PRIVERA AG individuell vereinbart und orientieren sich am betrieblichen Bedürfnis.
7.2.4. Grundsätzliches	Unbezahlter Urlaub Die Mitarbeitenden können im HR einen schriftlichen Antrag auf unbezahlten Urlaub einreichen. Der Entscheid über die Gewährung eines solchen liegt bei den verantwortlichen Vorgesetzten. Detaillierte Angaben und Konditionen werden offiziell vereinbart und schriftlich festgehalten.
7.2.5. Informationspflicht	Krankheit und Unfall Die Mitarbeitenden verständigen bei Krankheit und/oder Unfall am gleichen Tag telefonisch ihre Vorgesetzten.
Arztbesuche	Arztbesuche gelten nicht als Arbeitszeit. Arztbesuche sind vorab mit dem Vorgesetzten abzusprechen und wenn möglich auf Randzeiten zu legen, d.h. ausserhalb der Blockzeiten einzuplanen.
Arztzeugnis	Bei krankheits- und/oder unfallbedingter Abwesenheit von mehr als 3 Arbeitstagen, lassen die Mitarbeitenden den direkten Vorgesetzten umgehend und ohne weitere Nachfrage ein Arztzeugnis zukommen. In Sonderfällen kann die Arbeitgeberin die Fristen verkürzen.
Vertrauensarzt	PRIVERA AG kann verlangen und die Mitarbeitenden erklären sich damit einverstanden, dass sich Mitarbeitende auf Kosten der Unternehmung durch einen Vertrauensarzt untersuchen lassen.
8.	Treuepflicht
8.1. Grundsatz	Geheimhaltung Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, über alle geheim zuhaltenden Tatsachen und geschäftlichen Verhältnisse (Geschäftsgeheimnisse), insbesondere – aber nicht abschliessend – über Buchhaltungs- und Bilanzkennziffern, Business-Pläne, kalkulatorische Grundlagen, Vertragsverhältnisse mit anderen Firmen, Angaben über Geschäftspartner, Mitarbeitende, Kunden, Lieferanten sowie Archiv- und Personaldaten striktes Stillschweigen gegenüber nicht befugten Mitarbeitenden, Dritten und insbesondere den Mitbewerbern zu wahren.
Verhaltenskodex	Es gelten die Bestimmungen des Verhaltenskodex der PRIVERA AG, welcher von allen Mitarbeitenden auf allen Hierarchiestufen einzuhalten ist. Eine Verletzung der Treuepflicht kann zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen von Verwarnung bis zur fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses führen.
Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses	Auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bleiben die Mitarbeitenden zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen der PRIVERA AG erforderlich ist.
Schadenersatz	Die PRIVERA AG behält sich bei Verletzung der Treuepflicht Schadenersatzansprüche vor.

- 8.2. Melde- und Bewilligungspflicht von Nebentätigkeiten (ausserhalb der PRIVERA AG)
 Ohne ausdrückliche vorgängige schriftliche Genehmigung ist es den Mitarbeitenden untersagt, eine Nebentätigkeit oder ein öffentliches Amt zu übernehmen. Dabei ist nicht massgebend, ob es sich um eine entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit handelt.
 Eine Nebentätigkeit wird nicht bewilligt, wenn dadurch die arbeitsvertragliche Treuepflicht verletzt würde oder die gesetzliche Höchstarbeitszeit gesamthaft überschritten, bzw. die Ruhezeiten nicht eingehalten würden.
- Definition
 konkurrenzierend Ohne ausdrückliche vorgängige schriftliche Genehmigung ist es den Mitarbeitenden untersagt, eine konkurrenzierende Nebentätigkeit zu übernehmen. Unter konkurrenzierender Tätigkeit im Sinne dieses Reglementes ist insbesondere Folgendes zu verstehen: Anbieten von Dienstleistungen, Produkten oder Beratungen, welche sich mit denjenigen der PRIVERA AG und/oder einer weiteren Gruppengesellschaft überschneiden.
- 8.3. Bewilligungspflicht von Mandaten und Beteiligungen
 VR Mandate,
 Stiftungsrats-Mandate Die Übernahme eines Mandates (Verwaltungsrat, Stiftungsrat oder ähnliches) bedarf zwingend der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Geschäftsleitung der PRIVERA AG. Die Bewilligungserteilung kann an gewisse Bedingungen geknüpft werden. Die Mitarbeitenden haben die verantwortlichen Vorgesetzten (Niederlassungs- und Bereichsleiter) und HR zu informieren. HR klärt die Bewilligung ab.
- Beteiligungen Die Mitarbeitenden haben die PRIVERA AG über eine allfällige vorbestehende (vor Eintritt) direkt oder via nahestehende Personen (Familienmitglieder oder Verwandte) gehaltene finanzielle Beteiligung an einem konkurrenzierenden Unternehmen vor Anstellung in der PRIVERA AG zu informieren. Dies gilt ebenso für Beteiligungen an Unternehmen, welche als potentielle Auftragnehmer der PRIVERA AG in Frage kommen.
 Jegliche zusätzliche finanzielle Beteiligung oder Erhöhung einer vorbestehenden Beteiligung eines Mitarbeitenden an einem vorgenannten Unternehmen unterliegt der schriftlichen Genehmigungspflicht durch die Geschäftsleitung der PRIVERA AG. Die Mitarbeitenden haben die verantwortlichen Vorgesetzten (Niederlassungs- und Bereichsleiter) und HR zu informieren. HR klärt die Bewilligung ab.
- 8.4. Meldepflicht von persönlichen Beziehungen zu Mitbewerbern oder Lieferanten
 Hat ein Mitarbeitender einen Ehepartner oder Partner, ein Mitglied der Familie oder seiner Verwandtschaft oder Personen in der näheren Bekanntschaft, auf welche eines der folgenden Kriterien zutrifft, ist dies im Sinne einer transparenten Kommunikation und zur Prüfung allfälliger Interessenskonflikte den Vorgesetzten sowie dem HR schriftlich zu melden:
- Mitglied der Geschäftsleitung oder des Managements eines Konkurrenzbetriebes oder eines (potentiellen) Lieferanten der PRIVERA AG
- 8.5. Rückgabe bei Austritt
 Rückgabe Alle Arbeitsunterlagen, Schlüssel, Badges, Geräte und geschäftlichen Dokumente (Akten, Handbücher usw.) inkl. allfälligen Kopien, welche die Mitarbeitenden während der Dauer der Anstellung benutzt oder angefertigt haben, sind Eigentum der PRIVERA AG.
- Sie dürfen weder für private Zwecke genutzt noch Aussenstehenden zugänglich gemacht werden und müssen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses unaufgefordert zurückgegeben werden; Kopien dürfen nur mit Zustimmung der PRIVERA AG angefertigt werden.

9. Haftung

Die Mitarbeitenden haben die ihnen übertragene Arbeit sorgfältig auszuführen und die berechtigten Interessen der PRIVERA AG in guten Treuen zu wahren. Ausserdem haben sie die Pflicht, jegliche Schäden zu vermeiden. Gestützt auf Art. 321e OR haften die Mitarbeitenden für einen absichtlich oder fahrlässig verursachten Schaden.

10. Beendigung des Arbeitsverhältnisses

10.1. Zeitablauf

Das Arbeitsverhältnis endet mit Erreichen des gesetzlichen Rentenalters, mit Ablauf der vereinbarten Frist oder durch Tod automatisch und ohne Kündigung. Ebenfalls endet das Arbeitsverhältnis ohne Kündigung mit Beginn des Anspruchs auf eine ganze Invalidenrente.

10.2. Kündigung

Fristen

Die Kündigungsfristen betragen:

- während der Probezeit: 7 Tage
- nach der Probezeit, auf das Monatsende: 3 Monate

Vorgehen

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Auf Verlangen hin ist die Kündigung schriftlich zu begründen.

zur Unzeit/fristlos

Für die Kündigung zur Unzeit und für die fristlose Kündigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen (Art. 336c ff. OR sowie Art. 337 ff OR).

Aufhebungsvertrag

Im gegenseitigen Einvernehmen kann das Arbeitsverhältnis jederzeit aufgelöst werden. Der Aufhebungsvertrag bedarf der Schriftform.

11. Schlussbestimmungen

11.1. Inkrafttreten

Diese AAB treten am 01. Juli 2019 in Kraft.

11.2. Aufhebung des bisherigen Rechts

Soweit diese durch vorliegende Neuregelung betroffen sind, werden die bisherigen massgebenden Reglemente sowie damit im Zusammenhang stehende Anwendungs- und Ausführungserlasse mit Inkrafttreten dieser AAB aufgehoben.

11.3. Gerichtsstand/Anwendbares Recht

Diese AAB unterstehen dem Schweizerischen Recht. Der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus den vorliegenden AAB und aus dem Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Gerichtsstandsgesetz (Art. 24 Abs. 1 GestG).

PRIVERA AG


Philipp Bigler
Leiter HR / Kommunikation / Organisation
Mitglied der Geschäftsleitung


Ursula Rufer
Leiterin HR Services



Persönlich
Mate Rados

Gümligen, 29. April 2025 coho

Verwarnung

Sehr geehrter Mate

Wir beziehen uns auf die heutige Besprechung vom 29. April 2025 zwischen dir, Vaisnave Arumugam Rao, Teamleiterin Immobilienbuchhaltung Mietmandate, Corinne Hofer-Bonani, HR-Beraterin & Recruiterin und halten folgendes fest:

Ausgangslage:

Vasnave Arumugam Rao hat bei der Kontrolle der Zeiterfassung festgestellt, dass die bezahlten Pausen, von Mate Rados in der Mittagspause oder am Ende des Arbeitstages eingetragen wurden. Gemäss Arbeitszeitreglement Absatz 2.1.3 sind bezahlte Arbeitszeitunterbrechung am Morgen und am Nachmittag während der Arbeitszeit zu beziehen, falls dies aufgrund des Arbeitsaufwandes möglich ist.

Umsetzung per sofort:

Die bezahlten Pausen sind gemäss Arbeitszeitreglement am Vormittag und am Nachmittag während der Arbeitszeit zu beziehen. Ein nicht Bezug berechtigt keine Kumulation mit der Mittagspause oder Nachtrag am Abend.

Die im April 2025 bereits erfassten bezahlten Pausen am Mittag und am Abend sind umgehend zu löschen und die Mittagspause auf eine Stunde Abwesenheit anzupassen.

Bei zukünftigem Missachten des Arbeitszeitreglement, hat dies die Kündigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge.

Freundliche Grüsse
Privera AG

entgegengenommen

Ort, Datum: 29.4.25

Vaisnave Arumugam Rao
Teamleiterin Immobilienbuchhaltung
Mietmandate

Corinne Hofer-Bonani
HR Beraterin & Recruiterin

Mate Rados

Privera AG Worbstrasse 142 Postfach 3073 Gümligen T +41 58 715 60 00
corinne.hofer@privera.ch D +41 58 715 65 30

Bewirtschaftung Miteigentümergeinschaft Retail & Site Management Vermietungsmanagement Handel Baumanagement



Aktennotiz

von Vaisnave Arumugam Rao Privera AG
Dominique Grossen Privera AG

an Mate Rados Privera AG

Datum 05.06.2025
Betreff **Blockzeiten/Homeoffice/Krankheit**

Vereinbarung

Folgende Punkte müssen per sofort, 5. Juni 2025 von Mate Rados eingehalten werden:

- **Abmeldung bei Krankheit:**
Krankmeldungen haben ab sofort telefonisch bis spätestens 08:30 Uhr des Krankheitstages an die Vorgesetzte V. Arumugam Rao zu erfolgen. Bei Abwesenheit von V. Arumugam Rao erfolgt die Abmeldung an K. Schüpbach unter den gleichen Bedingungen.
- **Arztzeugnis bei Krankheit:**
Per 05.06.2025 wird von M. Rados ein Arztzeugnis ab dem ersten krankheitsbedingten Abwesenheitstag aufgrund Krankheit eingereicht (AAB's Absatz 7.2.5.).
- **Blockzeiten/Pausenzeiten:**
Die Blockzeiten von 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr werden eingehalten. Ausnahmen werden vorgängig schriftlich mit der Vorgesetzten V. Arumugam Rao oder in deren Abwesenheit mit K. Schüpbach abgesprochen.
Bei einer Verspätung wird die Vorgesetzte V. Arumugam Rao oder in deren Abwesenheit K. Schüpbach telefonisch durch M. Rados umgehend informiert.
- **Homeoffice:**
Aktuell (Stand 05.06.2025) hat Mate keine Bewilligung für Homeoffice. Eine Änderung muss vorgängig schriftlich mit seiner Vorgesetzten V. Arumugam Rao abgesprochen werden.

Vaisnave Arumugam Rao
Teamleiterin
Immobilienbuchhaltung Mietmandate

Dominique Grossen
Leiter Immobilienbuchhaltung
Mitglied der Geschäftsleitung

Mate Rados
Sachbearbeiter Immobilienbuchhaltung
Mietmandate

Persönlich
Mate Rados

Gümligen, 12. August 2025 coho

Kündigung per 30. November 2025

Werter Mate

Wir beziehen uns auf das heutige Gespräch zwischen Frau Vaisnave Arumugam Rao, Frau Phuong Dang und dir und kündigen dein Arbeitsverhältnis mit der Privera AG, unter Einhaltung der geltenden Kündigungsfrist, auf den 30. November 2025.

Ergänzend erhältst du das Merkblatt zum Versicherungsschutz nach Vertragsende. Bitte nimm insbesondere davon Kenntnis, dass du persönlich für einen weitergehenden Versicherungsschutz auf privater Basis besorgt sein musst, sofern du nicht durch einen zukünftigen Arbeitgeber versichert wirst.

Für die Zukunft wünschen wir dir sowohl privat wie auch beruflich alles Gute und viel Erfolg.

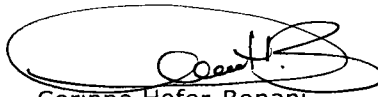
Freundliche Grüsse
Privera AG

Zur Kenntnis genommen:

Gümligen, 12. August 2025



Phuong Dang
Head of HR



Corinne Hofer-Bonani
People Partner

Mate Rados

Beilage erwähnt

Persönlich

Mate Rados
Papillonallee 9c
3172 Niederwangen

Gümligen, 8. September 2025 yasc

Verschiebung deines Austritts auf 31. Dezember 2025

Guten Tag Mate

Wir beziehen uns auf die Kündigung vom 12. August 2025. Aufgrund deiner Abwesenheit infolge Krankheit vom 20. August 2025 bis 7. September 2025 verschiebt sich dein Austrittsdatum um einen Monat. Folglich endet dein Arbeitsverhältnis mit der PRIVERA AG per 31. Dezember 2025.

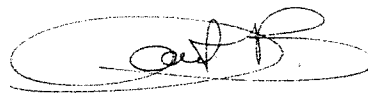
Wir bitten dich, uns sofort zu informieren, falls du während der Verlängerung der Kündigungsfrist eine neue Stelle antrittst. In diesem Fall bist du ab diesem Zeitpunkt aus der Anstellung entlassen und kannst die neue Stelle antreten.

Bei Fragen stehen wir dir jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Privera AG



Phuong Dang
Head of HR



Corinne Hofer-Bonani
People Partner

**Persönlich**

Herr
Mate Rados
Papillonallee 9c
3172 Niederwangen

Gümligen, 23. September 2025 hoco

Fristlose Kündigung per 23. September 2025

Guten Tag Mate

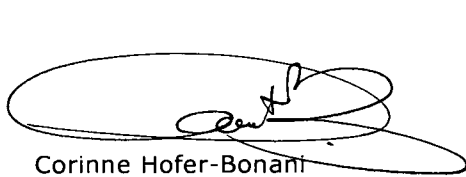
Hiermit kündigen wir dein Arbeitsverhältnis mit der Privera AG fristlos mit sofortiger Wirkung per 23. September 2025.

Diese Kündigung erfolgt gemäss Art. 337 OR, da dein Verhalten trotz mehrmaliger Abmahnung eine weitere Zusammenarbeit unzumutbar macht.

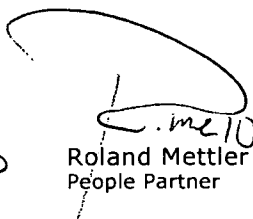
Privera AG

Zur Kenntnis genommen:

Ort, Datum _____



Corinne Hofer-Bonani
People Partner



Roland Mettler
People Partner

Mate Rados



Informationen zu deinem Austritt

Mit deinem Austritt aus unserer Unternehmung erlischt für dich der Versicherungsschutz unserer betrieblichen Sozialversicherungen. Damit du deine Weiterversicherung sicherstellen kannst, weisen wir dich auf verschiedene Punkte hin. Zudem gibt es Regeln und Pflichten, welche beidseits auch über das Ende deiner Anstellung hinaus gelten und somit beachtet werden müssen.

Unfallversicherung

Die obligatorische Unfallversicherung erlischt 31 Tage nach Ende des Arbeitsverhältnisses; folglich bist du ab dem 32. Tag nach deinem Austritt nicht mehr versichert. Du hast die Möglichkeit, die Versicherung für Nichtberufsunfälle durch den Abschluss einer Abredeversicherung individuell bis zu 6 Monaten zu verlängern. Die Abredeversicherung kannst du abschliessen, indem du die entsprechende Prämie mit einem speziellen Einzahlungsschein an die AXA Winterthur Versicherungen überweist. Bei Interesse kannst du den Einzahlungsschein bei uns verlangen.

Arbeitnehmende, die gemäss UVG obligatorisch gegen NBU versichert sind, können die Unfalldeckung bei ihrer Krankenkasse gegen eine Prämienermässigung sistieren. Wenn du von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hast und deine Unfallversicherung, falls du keine neue Stelle antrittst, erlischt, musst du deine Krankenkasse benachrichtigen. Diese wird dann die Unfalldeckung im Rahmen der Krankenpflegegrundversicherung für dich wieder in Kraft setzen.

Kollektiv-Krankentaggeldversicherung

Der Versicherungsschutz der Krankentaggeldversicherung endet mit deinem Austritt. Es besteht die Möglichkeit, in die Einzelversicherung unserer Versicherung überzutreten. Im Falle eines Abschlusses bietet dir unsere Krankentaggeldversicherung vorteilhafte Sonderkonditionen an.

Der Antrag für die Weiterführung der Taggeldversicherung im bisherigen Umfang muss innerhalb von 3 Monaten nach Austritt abgeschlossen werden. Das entsprechende Antragsformular erhältst du auf Anfrage bei uns.

Schweigepflicht

Du bist verpflichtet, auch nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses alle deine bekannt gewordenen oder deine anvertrauten Kenntnisse, Erfahrungen und Unterlagen, als Geschäftsgeheimnis gegenüber jedermann zu wahren, diese nicht rechtswidrig auszunutzen oder zugunsten von Drittpersonen zu verwerten.

Aufbewahrungspflicht

Wir behalten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nur jene Personaldaten, die für die regelmässige Erfüllung von damit zusammenhängenden Verwaltungsaufgaben notwendig sind. Dazu gehören Daten, die von Gesetzes wegen aufbewahrt werden müssen oder deren Aufbewahrung im Interesse des Arbeitnehmers liegt (z.B. Dokumente, die für die Ausstellung eines Arbeitszeugnisses benötigt wurden).

Folgende Dokumente bewahren wir während 10 Jahren auf:

Lohnabrechnungen, Lohnausweise, Zeugnisse, Vertragsunterlagen, Weiterbildungsunterlagen die während des Arbeitsverhältnisses entstanden sind.

Rückgabe Hardware

Wir machen dich darauf aufmerksam, dass die Arbeitsgeräte rechtzeitig der IT retourniert werden müssen. Falls du die Geschäfts-Mobilenummer behalten möchtest, beachte bitte den Prozess IT-3.3 Kündigung/Überschreibung Mobile-Abo im Signavio.

Mate Rados
Papillonallee 9C
3172 Niederwangen BE

PRIVERA AG
Leitung HR
Worbstrasse 142
3073 Gümligen

Niederwangen, 29. September 2025

Kündigung

Guten Tag

Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich von der fristlosen Kündigung vom 23. September 2025 Kenntnis genommen habe, diese jedoch als missbräuchlich empfinde.

Daher biete ich nun meine Weiterarbeit an.

Zur ausgesprochenen Kündigung erwarte ich von Ihnen eine schriftliche Begründung per Post bis am **03. Oktober 2025**.

Freundliche Grüsse

Mate Rados

A+

Mate Rados
Papillonallee 9C
3172 Niederwangen BE

Gümligen, 03. Oktober 2025 hoco

Begründung fristlose Kündigung

Lieber Mate,

Hiermit teilen wir dir die Begründung für die fristlose Kündigung mit. Trotz wiederholter mündlicher und schriftlicher Abmahnungen hast du mehrfach gegen deine arbeitsvertraglichen Pflichten verstossen. Insbesondere hast du die festgelegten Arbeitszeiten nicht eingehalten, bist ohne Absprache oder Abmeldung gekommen und gegangen und hast dadurch die betriebliche Ordnung erheblich beeinträchtigt.

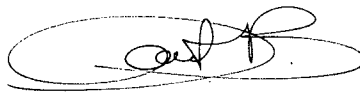
Bereits in der Vergangenheit wurdest du wiederholt abgemahnt und es wurde dir schliesslich ordentlich gekündigt. Dennoch hast du dich auch während der laufenden Kündigungsfrist nicht an die Arbeitszeit Regelungen gehalten und damit erneut gegen Vorgaben verstossen. In einer letzten Abmahnung wurde dir die fristlose Kündigung für den Fall weiterer Pflichtverletzungen ausdrücklich angedroht.

Da trotz dieser Massnahmen keine Verbesserung deines Verhaltens erkennbar war und das notwendige Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört wurde, erfolgte die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit sofortiger Wirkung gemäss Art. 337 OR.

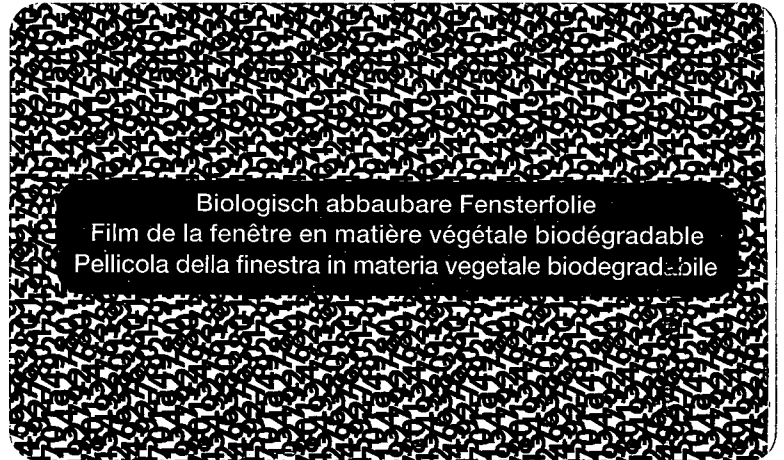
Freundliche Grüsse
Privera AG



Phuong Dang
Head of HR



Corinne Hofer-Bonani
People Partner



Biologisch abbaubare Fensterfolie
Film de la fenêtre en matière végétale biodégradable
Pellicola della finestra in materia vegetale biodegradabile

C/O SYDDC AG
POSTFACH 1207



**Schlichtungsbehörde
Bern-Mittelland**

